جمهورية الصومال

جامعة سلام SALAAM UNIVERSITY

كلية الشريعة والقانون

قسم الشريعة والقانون

بحث التخرج لنيل درجة البكالوريوس

بعنوان

جريمة القتل في التشريع الجنائي الإسلامي وقانون العقوبات الصومالي دراسة مقارنة

إعداد الطالب:

فارح عبدالرحمن علي

إشراف الدكتور:

د. أحمد حسن برى

العام الجامعي

١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م

مقديشو – الصومال


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال

قال تعالى:

قال الله تعالى:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾

سورة النساء، آية: ٩٢

إهـــداء

يهدي الباحث هذا الجهد المتواضـــع

إلى من أرضعته الحب والحنان، أمه الغالية المربية الصابرة .

إلى أبيه: الذي شجعه بالتعليم وإلحاق الجامعة.

إلى معلمه الذي أخذ بيده وشجعه على التعلم وعلمه القرآن الكريم، وأصبح سببا في إنجاز كل مايكون سبيا للتعلم، اللهم ارحمهما كما ربياه صغيرا.

إلى كل من حفظ القرآن وعمل به، وتدبر معانيه وتأثر ببلاغته.

إلى كل من ضاغت عيناه طالبا للعلم الذي يعرف الله به ويعبده.

إلى دعاة المسلمين في كل مكان.

إلى جميع المسلمين في أنحاء العالم.

إليهم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع.

شكر وتقدير

وانطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لم يشكر الناس لا يشكر الله"،فإن الباحث يقدم الشكر والتقدير إلى والديه اللذين عانا مشقة الصبر والكفاح من أجل إسعاده في الدارين، رب ارحمها كما ربياه صغيرا.

ثم أقدم الشكر إلى إدارة جامعة سلام وجميع أساتذتها، فجزاكم الله خيرا لخدمتكم لهذا الجيل خير الجزاء، وأدام الله جهد هذه الجامعة المباركة وأكثر أمثالها في الصومال.

كما أقدم بالغ شكري وامتناني إلى أستاذي ومشرفي الدكتور: **أحمد حسن برى** الذي أكرمني بإشراف هذا البحث وتوجيهه، أطال الله بقاءه وبلغ مناه في الدارين اللهم اغفرذنوب الباحث، وذنوب مشرفه، وذنوب جميع المسلمين آمين آمين آميـــن.

ثم أشكر إلى معلمي ومحفظي القرآن الكريم.

وأخيرا أشكر على كل من ساعدني في سير هذا البحث من كتابة وتوجيه ونصيحة.

وجزاهم الله جزاء الأوفى.

المقدمة:

الحمد لله الذي شرع العقوبات علي الجنايات لتكون رادعة للظالمين والمعتدين، وليعيش الناس في أمن وسلام وإستقرار، له الحمد في الأولي والأخرة، وأشهد أن لااله الا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه.

أمابعد: فإن حكمة الله إقتضت أن يشرع للناس ما يحقق لهم المصالح ويدرأ عنهم المفاسد، ويحفظ عليهم ضرورياتهم الخمسة التي هي:- حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال.

والله سبحانه وتعالى شرع لأجل حفظ النفس عقوية تكون علي كل من يعتدي عليها قال تعالي: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾، ووعد الله سبحانه وتعالى لكل من يتعدي علي النفس بالقتل بالعقوبة سواء قتل نفسه او غيرها قال تعالي:﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا ...﴾، وقال تعالي:﴿وَلا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.

وعلما بأن القتل قد كثر في الصومال في العقود الاخيرة بسبب الحروب الأهلية، لذالك البحث عن العقوبة التي تترتب على القتل له أهمية كبيرة، ومقارنة عقوبة القتل الواردة في التشريع الجنائي الاسلامي وقانون العقوبات الصومالي لها بالغة الأهمية؛ لأن هناك جدل بين المثقفين الصوماليين في مدي موافقة قانون العقوبات الصومالي للشريعة الإسلامية حاصة في مسألة القتل .

أساسيات البحث:

اسباب إختيار الموضوع:-

وتتخلص أسباب اختيار هذا الموضوع فيما يلي:-

١- شغف الباحث في البحث عن المسائل المتعلقة بالمقارنة ما بين الشريعة الإسلامية والقانون.

٢- كثرة القتل في الصومال في العقود الاخيرة وهذا مما يجعل للموضوع ذو أهمية قصوي.

٣- نذرة البحوث التي كتبت في المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الصومالية.

٤- جهل بعض الناس ما في القانون الصومالي من مخالفات للشريعة الإسلامية.

عنوان البحث:

جريمة القتل في التشريع الجنائي الاسلامي وقانون العقوبات الصومالي دراسة مقارنة

مشكلة البحث:

مشكلة هذا البحث تكمن في كونه يبحث عن ماهية القتل وعقوبتها في القانون الجنائي الصومالي، ثم عرضها علي التشريع الجنائي الاسلامي، لا سيما وأن الأفكار تجاه قانون العقوبات الصومالي منضاربة.

فبعضهم يري أنه مأخوذ بحذافيره من الشريعة الإسلامية، وبعضهم يري أنه لاصلة له بالشريعة الاسلامية بعد أن رأي بعض المواد المخالفة للشريعة الإسلامية.

ولذلك يريد الباحث أن يعرض المواد المتعلقة بالقتل في القانون الجنائي الصومالي ومدي موافقتها للشريعة الإسلامية، لكي يزول هذا التيه الفكري عند البعض.

أهمية البحث:

المجتمع الصومالي مجتمع إسلامي مائة في المأئة، ولا يمكن أن يطبق عليه قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية،لذالك بيان ما في هذا القانون من المواد يكون محل إهتمام وأهمية من المجتمع الصومالي، وعلما بأن القتل قد كثر في الصومال في العقود الاخيرة بسبب الحروب الأهلية.

أهداف البحث:

أهداف هذا البحث يتمحور حول الأمور الآتية:-

١- معرفة مفهوم الجريمة والقتل في التشريع الجنائي الاسلامي وقانون العقوبات الصومالي.

٢- معرفة اقسام القتل.

٣- معرفة عقوبة القاتل.

٤- معرفة مدي موافقة قانون العقوبات الصومالي للشريعة الإسلامية في أحكام القتل.

أسئلة البحث:

١- ماهي الجريمة؟

٢- ماهو مفهوم القتل؟

٣- كم أقسام القتل؟

٤- ماهي عقوبة القاتل في التشريع الجنائي الاسلامي وقانون العقوبات الصومالي؟

٥- هل هناك مخالفة بين الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الصومالي فيما يتعلق بالقتل.

الدراسات السابقة:

فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية المصادر متوفرة، ولكن ما يتعلق بالقانون الجنائي الصومالي فالمصادر شحيحة فلم أر بحثا يتعلق بهذا الموضوع إلا رسالة كتبت الباحثة الصومالية :- صفية محمد محمود.

بعنوان نظام العقوبات في الصومال وهذا البحث رسالة لنيل درجة ماجستير .

هيكلة البحث:-

ويتكون هذا البحث من مقدمة وأربعة فصول والخاتمة والفهارس.

الفصل الاول: نظرة عامة عن الصومال وفيه مبحثان :-

المبحث الأول: تعريف موجز عن الصومال وفيه مطلبان :-

المطلب الأول: الإسم والموقع الجغرافي.

المطلب الثاني: التطور التاريخي للدولة الصومالية.

المبحث الثاني: نبذة عن التشريعات الجنائية في الصومال وفيه ثلاثة مطلب :

المطلب الأول: الشريعة الإسلامية.

المطلب الثاني: القانون العشائري.

المطلب الثالث: قانون العقوبات الصومالي.

الفصل الثاني: بيان معاني مصطلحات البحث وفيه مبحثان:

المبحث الأول : تعريق القانون ومفهوم قانون العقوبات وفيه مطلبان :-

المطلب الأول: تعريف القانون لغة وإصطلاحا .

المطلب الثاني: مفهوم قانون العقوبات.

المبحث الثاني: مفهوم الجريمة والقتل وفيه مطلبان:-

المطلب الأول: تعريف الجريمة لغة وإصطلاحا.

المطلب الثاني: تعريف القتل لغة وإصطلاحا.

الفصل الثالث: أنواع القتل و حكم القتل وفيه مبحثان:

المبحث الأول: انواع القتل وفيه ثلاثة مطالث :-

المطلب الأول: القتل العمد .

المطلب الثاني: شبه العمد .

المطلب الثالث: القتل الخطأ.

المبحث الثاني: حكم القتل وفيه مطلبان:-

المطلب الأول حكم القتل في التشريع الجنائي الاسلامي.

المطلب الثاني: حكم القتل في قانون العقوبات الصومالي.

الفصل الرابع: المقارنة بين التشريع الجنائي الاسلامي وقانون العقوبات الصومالي في المواد المتعلقة بالقتل وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المواد المتفق عليها وفيه مطلبان:-

المطلب الأول:- سرد المواد المتفقة عليها .

المطلب الثاني: بيان وجهة الموافقة .

المبحث الثاني:- المواد المختلفة عليها وفيه مطلبان:-

المطلب الأول: سرد المواد.

المطلب الثاني:- بيان وجهة المخالفة.

الخاتمة

فهرس المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات

الفصل الاول:- نظرة عامة عن الصومال وفيه مبحثان :-

المبحث الأول:- تعريف موجزعن الصومال وفيه مطلبان :-

المطلب الأول : ألاسم والموقع الجغرافي .

المطلب الثاني : التطور التاريخي للدولة الصومالية .

المبحث الثاني: نبذة عن التشريعات الجنائية في الصومال وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الشريعة الإسلامية.

المطلب الثاني: القانون العشائري.

المطلب الثالث: قانون العقوبات الصومالي

المبحث الأول: تعريف موجز للصومال وفيه مطلبان :-

المطلب الأول: الإسم والموقع الجغرافي.

مفهوم اسم الصومال.

يعتبر مسمي الصومال اسما حديثا نسبيا لبلاد الصومال، وقد كانت لها عدة مسميات كثيرة في أوقات مختلفة.

فكانت أرض الصومال تطلق عليها عند الفراعنة القدامي (أرض بنت) اي أرض العطور والألهة ؛ لذالك يسمي الإقليم الأوسط في الصومال (بونت لاند)، وكانت تسمي عند الإغريق والرومان اسم بلاد البربر؛ وذلك نسبة الي مدينة بربرا الواقعة علي خليج عدن في شمال الصومال.

ثم اصبحت تسمي عند المسلمين في القرون الوسطى بلاد زيلع نسبة الي مدينة زيلع التي لا تبعد كثيرا عن مدينة بربرا. وأخيرا سمي بلاد الصومال[1].

واختلف الباحثون في تحديد المعني الأصلي لكلمة الصومال:

فقال بعضهم: إن كلمة الصومال أخذت من كلمة حبشية تم تحريفها وهي (سوماهة)، ومعناها: الكفار، أو غير المتحضرين وهي تسمية أطلقها الأحباش علي الصوماليين إبان غزو الإمام احمد غري علي بلادهم في العصور الوسطى.

وقال بعضهم: إن كلمة الصومال أخذت من اسم واد في اليمن يقال له: وادي الصومال.وأصحاب هذا الرأي هم الذين يقولون : إن الصوماليين أصلهم من اليمن وهم من العرب.

وقال بعضهم: إن كلمة الصومال هي: اسم لأبو الصومال، فأبوالصومال كان اسمه صومال وهذا ملحوظ عند الصوماليين.

---

١) الصومال رأي العين عصام عبداللطيف الفليح ط١ الكويت. ٢٠١٥م. ص ١٥.

وقال بعضهم: إن كلمة الصومال مأخوذة من كلمة (صو ـمال) ومعناها: احلب الناقة.

وهذا الرأي الأخير هو السائد في أوساط المؤرخين لبلاد الصومال[1].

الموقع الجغرافي لبلد الصومال :

الصومال هي دولة في قرن إفريقيا .

ويحدها جنوبا دولة كنيا، ويحدها غربا اريتريا واثيوبيا، ويحدها شرقا المحيط الهندي وتطل على خليج عدن.

وتبلغ مساحتها مليون ميل مربعا .

وينقسم الصومال جغرافيا الي ثلاثة مناطق :-

١- المنطقة الشمالية وهي: منطقة صحراوية وهي: ما يسمي اليوم بأرض صومال لاند.

٢- المنطقة الجنوبية والوسطي وهما: حصبتان؛ وذالك لوجود نهرين وهما: نهر شبيلي ونهر جوبا[2].

---

١) مامعني كلمة الصومال – مدونة ابن بري بتاريخ ١٥ـ نونيو٢٠١٥

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://benbare.blogspot.com/2015/06/

٢) أضواء علي تاريخ الصومال – شريف محمد العيدروس . ص (١١ – ١٥) ،والسياسات الثقافية في الصومال الكبير – حسن مكي – المركز الاسلامي الافريقي . الطبعة الاولي . ١٩٩٠ م ص (١٨) .

المطلب الثاني: التطور التاريخي لبناء الدولة الصومالية:

قبل الإسلام كانت في القرن الإفريقي دولة في أرض الحبشة بمافي ذالك أرض الصومال، وتبدأ الفترة الإسلامية من العصور الوسطى في التاريخ الإسلامي وذالك في القرن السابع الهجري، وفي العصور الوسطى كانت هناك ممالك إسلامية في بلاد الصومال، ويبلغ عددها سبعة مماليك ومن أشهرها : مملكة أجوران في إقليم شبيلي الوسطي، ولكن بدأت المحاولات الأولي لتأسيس دولة صومالية حديثة بالمهمة التي أوكلت الأمم المتحدة الي إيطاليا في ــنوفمبر ١٩٤٩ م تحت الوصاية الأممية، ووافق مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة رسميا علي المهمة في ٢٧ يناير ١٩٥٠ م .وكانت الصومال تحت الوصاية الأممية في عشر سنين.

ولكن إقامة دولة مركزية وموحدة باسم جمهورية الصومال كان يوم ١ ــ تموز ١٩٦٠م .

ثم دخلت جمهورية الصومال في مرحلة دمقراطية الي أن جاءت انتخابات سنة ١٩٦٩م التي عمت بالفساد.

وبعد ذلك جاء وقت إغتيال الرئيس عبدالرشيد شرمأركي يوم ١٥ تشرين الأول ١٩٦٩م.

ثم بعد ذلك الإنقلاب العسكري بقيادة محمد سياد بري في ٢١ تشرين الأول ١٩٦٩م.

وبعد ذلك دخل الوطن في مرحلة الفترة الدكتاتورية الي إنهيار الدولة المركزية في عام ١٩٩١م، وبعد ذلك جاءت الحروب الأهلية في الصومال، وبعد ذلك جاءت المحاكم الإسلامية وسقطت ايضا والأن في الصومال دولة فدرالية[١].

---

١) تاريخ الصومال – عبد الرحمن باديو . الجزء الأول . مكتبة دار الحديث ص (٦٨)

المبحث الثاني: نبذة عن التشريعات الجنائية في الصومال وفيه مطلبان:

تـــمهيد:

أهمية القانون:

الإنسان كائن حي إجتماعي لايستطيع أن ينعزل ليعيش وحيدا، ويحتاج دائما لمجتمع من الناس تربطه علاقات أسرية، وإقتصادية، وسياسية وهذه العلاقة لابد أن ينظمها قانون، فلا يمكن أن تكون فوضى، وإنطلاقا من هذا لابد للمجتمع من يحكم، وعلماء القانون عندما يتحدثون عن النشأة الأولى للقانون يقولون: إنه بدء مع تكون الأسرة، والقبيلة.

يتصل القانون إتصالا وثيقا بالحياة اليومية بكل واحد، فالقانون ينظم كل نوع من أنواع النشاط الذي نمارسه، فمنذ أن نستيقظ تبدء علاقات القانونية، فشراء الفطور للأفطار وشراء الصحف وركوب المواصلات للذهاب إلى العمل ينتميان عن طريق عقد، وإذا ذهبت سيارتك الخاصة فقانون المرور يفرض نفسه عليك كل لحظة، فإذا تملك قلما وذهنا يدخل القانون لتوفير الحماية القانونية لحق الملكية.

ولا يقتصر القانون على تنظيم أمورنا من الناحية المالية بل يدخل لتنظيم العلاقات الأسرية والعائلية.

ومن ثم نتوصل إلى قاعدة هامة وهي: (لا قانون بلا مجتمع، ولامجتمع بلا قانون.) فالإنسان المنعزل ليس لديه قواعد قانونية لأنه لايدخل علاقات مع غيره، فموضوع القانون هو تنظيم العلاقات بين الأفراد[1].

---

١) قوانين الصومال من الداخل – علي شيخ أحمد . بحث نشر في موقع مركزمقدشوا للدراسات والبحوث بتاريخ ١١ – يونيو – ٢٠١٦ .

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://mogadishucenter.com/2016/03/

المطلب الأول: الشريعة الإسلامية:

إعلم أن الصومال بلد مسلم مائة في المائة، ويقول المؤرخون: أن الصوماليين دخلوا في الإسلام وقت هجرة بعض الصحابة الكرام الي الحبشة، ومن ذالك الحين كانت قوانينهم مستمدة من الشريعة الإسلامية. فكان الصوماليين يحكمون فيهم شرع الله تعالي، فكان القضاة هم العلماء الذين يعرفون الفقه الإسلامي وخاصة الفقه الشافعي رحمه الله تعالي لأن الصوماليين كانوا يأخذون الفقه الشافعي قديما ولازالوا الآن شافعيين. وكان السلاطين والنقباء له دور كبير في الحكم بين الناس سواء كانت في المعاملات أو في الجنايات.

وعند ما بنيت دولة الصومال في الستينات خرجت قوانين كثيرة .

قوانين الصومال كغيرها من القوانين الوضعية تستمد نصوصها من التشريع، ومبادئ الشريعة الإسلامية، والعدالة الإجتماعية وهذا ما نصت عليه المادة (٥٥) من القانون المدني الصومالي : تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تشاد لها هذه النصوص في لفظها،أو فحواها،فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى مبائ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ العدالة الإجتماعية.

وتنص المادة (٥) من قانون الأحوال الشخصية الصادر ١٩٧٥م (يعتبر التشريع، والفقه الإسلامي الشافعي،والمبادئ العدالة العامة للشريعة الإسلامية من أهم مصادر القانون الصومال قديما وحديثا[١].

كان للشريعة الإسلامية دور هام في حياة المجتمع الصومالي، حيث كانت هي المرجعَ الأساسيَ الذي تستمد منه القوانين أثناء وضع أي دستور من تلك الدساتير العديدة التي تشكلت على مدار الحكومات المتعاقبة على الحياة السياسية في الصومال، ومع ذلك لم يتخطى العمل بها بعض المسائل المتعلقة في الأحوال الشخصية ولكن الأمور

---

١) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url= http://mogadishucenter.com/2016/03/

قد تغيرت بعض الشيء بعد اندلاع الحرب الأهلية حيث وجد العديد من المحاكم الشرعية والتي انتشرت في أغلب مدن وبلدات الصومال.

وأصبح من دور المحاكم الشرعية الذي أوجده الفراغ السياسي هو الحكم بين الشعب حيث كان يصدر الأحكام في مختلف القضايا بشقيها المدني والجنائي وكان من مهام هذه المحاكم حفظ الأمن وضبط الإنفلات الخارج عن القانون ومحاسبة المجرمين المخالفين للقانون بحبسهم ومحاكمتهم[1].

١) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url= http://mogadishucenter.com/2016/03/

المطلب الثاني: قانون العشائري.

كان الصوماليون يتمتعون بنظام قانوني أسسوه بطريقتهم الخاصة مستمد من أحكامهم العرفية، هذا النظام أطلقوا عليه اسم "الحِير" وهو عبارة عن قوانين متفق عليها حسب العرف إلا أنه ليست هناك جهة رسمية تنسب إليها هذه القوانين، بل يرجع في كل قضية من القضايا إلى شيوخ القبيلة لإصدار الحكم المناسب.

كما أن هذا القانون ليس مدون حتى تكون له مراجع يوضع فيها.

وفيما يلي بعض مبادئ الحير:

– دفع الدية أو الغرامة في الجرائم الموجهة ضد الأفراد مثل التشهير والسرقة والقتل والإيذاء الجسدي والاغتصاب، بالإضافة لتقديم العون مادياً ومعنوياً لأهالي الضحية لفتره زمنية معينة.

– الحرص على إقامة التزامات العائلية مثل دفع المهور عند الزواج كذلك تنفيد عقوبات النشوز.

– وضع القوانين المنظمة لاستخذام الموارد الطبيعية بأنواعها المختلفة مثل المراعي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى.

– توفير العون المادي والمعنوي للنساء اللاتي تزوجن أو أنجبن حديثا .

– مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق إعطائهم الدواجن الحية لتربيتهاوالاستفادة منها[1].

---

(١) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://mogadishucenter.com/2016/03/

المطلب الثالث: قانون العقوبات الصومالي.

قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد القانونية التى تضعها الدولة وتحدد فيها الحقوقالجزائية لحماية الإنسان من الاعتداء الذي يقع عليه أو على مصالحه الانسانية وقيمتهالكبرى بوصفه ذاتا مستقلة منفردة أو بوصفه عضوا في جماعة ويسمى بقانون العقوبات، أو الجنائى، أو الجزاء.

وقانون العقوبات الصومالى المعمول به صدر (xeerka ciqaabta soomaaliyeed) لسنة ١٩٧٢م بمرسوم تشريعي رقم (٥) الصادر في ١٦ديسمبر ١٩٧٢م. وباللغات الإنجليزية، والإيطالية، والعربية .وينقسم إلى قسمين:

قسم عام يتناول الجريمة، والمجرم المسؤل عنها، وأساس مساءلته جنائيا، ويحدد العقوبة والتدابير الاحترازية التى يقررها المشرع لها.

قسم خاص يتناول كل جريمة على حد مستقل ويبحث أركانها وعناصرها المكونة لها والظروف الخاصة بها والتى يكون من شأنها تخفيف العقوبة المقررة، أو تشديدها.

ومن أبرز سمات هذا القانون أنه علمانيّ يقوم بإلغاء العقوبات الشرعية ويستبدل بها عقوبات وضعية، ويتبنى السياسة العقابية على أساس الضرر الاجتماعى، ويكاد يكون الحبس والغرامة أهم العقوبات فيه، بينما العقوبات الشرعيّة بدنيّة، إلّا أنّه من ناحية التجريم يحارب الأفعال والسلوكات الفاضحة مثل محاربته للسكر وتشديد العقوبة فيه، كما يحارب الدعارة، واللواط، والتحريض على الخبائث وهذا يرجع إلى بند احترام قيم ومثل المجتمع الصومالي وحمايتها. والذي يصنف هذا النوع من السلوكات في الجرائم.

ومن عيوب هذا القانون أنه لم يراع نظرية المساواة بين العقوبة والجريمة حيث أباح التخفيف في الحدود وتوقيع العقوبة عن طريق الحبس والغرامة المالية[١].

---

(١) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://mogadishucenter.com/2016/03/

الفصل الثاني: بيان معاني مصطلحات البحث وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريق القانون ومفهوم قانون العقوبات ومفهوم التشريع الجنائي الإسلامي وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القانون لغة وإصطلاحا .

المطلب الثاني: مفهوم قانون العقوبات.

المطلب الثالث: مفهوم التشريع الجنائي الإسلامي.

المبحث الثاني: مفهوم الجريمة والقتل وفيه مطلبان:-

المطلب الأول: تعريف الجريمة لغة وإصطلاحا.

المطلب الثاني: تعريف القتل لغة وإصطلاحا.

المبحث الأول: تعريق القانون ومفهوم قانون العقوبات وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف القانون لغة:

القانون مقياس كل شيء[١].

وعرف أنه: مقياس كل شيء وطريقه، وقيل فا رسية ورومية وهو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه والأصل هو آلة من آلات الطرب ذات أوتار تحرك باكشتبان[٢].

القانون اصطلاحا:

هو مجموعة التي تنظم الروابط الإجتماعية، والتي تقسر الدولة الناس على اتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء[٣].

ويقصد به مجموعة قواعد السلوك العامة الملتزمة للأفراد في المجتمع، والتي تنظم العلاقات والروابط، ويناط كفالة احترامها من خلال الجزاء الذي توقعه السلطة العامة على من يخالفها .

ويطلق اصطلاح القانون أحيانا للتعبيرعن مجموعة معينة من القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية، يستخدم هذا للتعبير للتعبير عن التشريع، فيقال قانون الأحوال الشخصية مثلا[٤].

---

١) قاموس المحيط ، فيروزآبادي، ،ط٨ ٢٠٠٥م، ٢٦/١

٢) معجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة(إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وآخرون)، دار الدعوة، ٣/٢

٣) علم أصول القانون ، السنهوري ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، ط١ ، ١٣٥٤ ه ص:١.

٤) المدخل إلي القانون ، محمد حسين ، ط١ ، ٢٠١٠م منشورات الحلبي الحقوقية ص ٧ .

المطلب الثاني: مفهوم قانون العقوبات الصومالي.

ذكر الباحث سابقا عند ما كنا نتكلم عن التشريعات الجنائية في الصومال أن قانون العقوبات صدر في عام ١٩٧٢م بمرسوم تشريعي رقم (٥) الصادر في ١٦ ديسمبر ١٩٧٢م، ويعر ف بأنه هو:

قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد القانونية التى ضعها الدولة وتحدد فيها الحقوقالجزائية لحماية الإنسان من الاعتداء الذي يقع عليه أو على مصالحه الانسانية وقيمتهالكبرى بوصفه ذاتا مستقلة منفردة أو بوصفه عضوا في جماعة ويسمى بقانون العقوبات، أو الجنائى، أو الجزاء[١].

وينقسم الي قسمين:

١ــ قسم عام يتناول الجريمة، والمجرم المسؤل عنها، وأساس مساءلته جنائيا، ويحدد العقوبة والتدابير الاحترازية التى يقررها المشرع لها.

٢ ــ قسم خاص يتناول كل جريمة على حد مستقل ويبحث أركانها وعناصرها المكونة لها والظروف الخاصة بها والتى يكون من شأنها تخفيف العقوبة المقررة، أو تشديدها[٢].

---

١) قوانين الصومال من الداخل ، علي شيخ أحمد ، بحث نشر في موقع مركزمقدشوا للدراسات والبحوث بتاريخ ١١ – يونيو – ٢٠١٦ .

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://mogadishucenter.com/2016/03

٢) المرجع نفسه.

المطلب الثالث: مفهوم التشريع الجنائي الإسلامي :

الفقه الجنائي الإسلامي أو التشريع الجنائي الإسلامي أو نظام العقوبات في الإسلام، أو غيرها من مرادفاتها ذات معنى واحد، يشمل كل ما تعلق بالجنايات أو الجرائم التي حظرها الشرع الإسلامي، واعتبرها مخالفات تترتب عليها عقوبات.

''فالفقه الجنائي جزء من الفقه الإسلامي الشامل يبحث في الجرائم بيانا وثبوتا وشروطا، وفي عقوباتها والقواعد -المبادئ- التي تحكمها سواء كانت تلك الجرائم حدودا أو قصاصا أو تعازير''[1].

وعرّف الأستاذ محمود نجيب حسني الفقه الجنائي الإسلامي بأنه "مجموعة الدراسات التي تتناول التنظيم الشرعي الإسلامي للجريمة كظاهرة اجتماعية، يحددها الشارع ابتغاء مكافحتها.

والتنظيم الشرعي الإسلامي للعقوبة وما يساندها من تدابير باعتبارها وسائل المجتمع لمكافحة الجريمة كضرر وخطر اجتماعي"[2].

---

١) المبادئ العامة للتشريع الجنائي الإسلامي، رائف محمد النعيم دارجهينة للنشر والتوزيع، الأردن، ط١، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٥، ص٧.

٢) الفقه الجنائي الإسلامي، (الجريمة)، محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، ط١، ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٧م، ص٣.

المبحث الثاني: مفهوم الجريمة والقتل وفيه مطلبان:-

تمهيد :

يُولد الإنسانُ وهو على الفطرة السّليمة التي لا تعرفُ الأذى أو الإجرام، وتُساهم البيئة المحيطة به في تشكيل شخصيته والتأثير فيه، وقد يتعرّض بعض الأشخاص لتأثيرٍ سلبيّ من قِبل البيئة المحيطة بهم، مما يجعلهم ينحرفون نحو فعل السّلوكات غير الجيدة، وارتكاب الممارسات غير المقبولة بالنّسبة لإنسانٍ سويٍّ، مما يقودهم إلى الجرائم.

المطلب الأول: مفهوم الجريمة لغة واصطلاحا .

الجريمة لغة:

أصل كلمة جريمة من جرم بمعنى كسب وقطع والجرم بمعنى الحر.

وقيل أنها كلمة فارسية معربة.

والجرم : مصدر الجارم الذي يجرم نفسه وقومه شرا كما تعني التعدي والذنب[1].

فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب وأجرم فلان أي اكتسب الإثم.

كما تعني ما يأخذه الوالي من المذنب.

ورجل جريم وامرأة جريمة أي ذات جرم أي جسم. وجرم الصوت: جهارته، تقول: ما عرفته إلا بجرم صوته[2].

الجريمة اصطلاحا:

عرفت الجريمة بأنها: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية[3].

---

١) لسان العرب ، ابن منظور ، نشر أدب الحوزة ، ٦/ ٩١

٢) العين ، الخليل الفراهيد ، مؤسسة دار الهجرة ، ٦/ ١٨

٣) الأحكام السلطانية ، الماوردي ، دارالكتب بيروت ، ص ٢٧٣

وهذا التعريف يشمل الجريمة الايجابية التي تتم بإتيان فعل محظور كما يشمل على الفعل السلبي الذي يتم بالامتناع عن فعل مأمور.

وعرفها الفقيه عبدالقادر عودة بأنها فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه[١].

والجريمة في الإسلام تعني فعل ما نهي الله عنه، وعصيان ما أمر الله به، أو بعبارة أعم هي عصيان ما أمر الله به بحكم الشرع الشريف[٢].

وهذا التعريف عام بحيث يشمل الجريمة المعاقب عليها دنيويا من قبل الحاكم، كما يشتمل على الأفعال المعاقب عليه بالعقوبات التكلفية الدينية التي تكون كفارة للإثم، بجانب العقوبات الربانية المؤجلة ليوم الحساب عند رب العالمين.

الجريمة في اصطلاح القانون الوضعي:

جاء في الموسوعة الميسرة في تعريف الجريمة " أنها خرق للقواعد الاجتماعية وفعل يعد ضارا بالجماعة ولاختلاف الحضارات في التنظيم والقيم يختلف ما يعد جرماً"

وهذا التعريف نوه فيه واضعه إلى عدم أمكان تحديد كافة الجرائم أو وضع تعريف دقيق لها، لتعدد الثقافات والقيم والنظم التي يختلف فيها ما يعد جرما ويلاحظ أنه جعل من الموضوعية أساسا لتعريفه[٣].

وعرفها الدكتور مأمون سلامة بأنها :الواقعة التي ترتكب إضرارا بمصلحة حماها المشرع في قانون العقوبات ورتب عليها أثرا جنائيا متمثلاً في العقوبة[٤].

---

١) التشريع الجنائي الأسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادرعودة، دار الكاتب العربي بيروت ، ٦٦/١

٢) الجريمة أحكامها العامة في الأتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي ، عبدالفتاح الحضر، طبعة معهد الإدارة العامة الرياض ، ص ١٢

٣) الموسوعة العربية الميسرة ، بإشراف محمد شفيق غربال ، ص ٦٢٦.

٤) قانون العقوبات ، مأمون سلامة، دار الفكر العربي ، ص ٨٤

يلاحظ على هذا التعريف أنه أشتمل فقط على الأفعال المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات في حين أن هناك قوانين أخرى تجرم بعض الأفعال وتضع لها عقوبة مقدرة مثل قانون الجمارك وغيره من القوانين الخاصة أي إن التعريف شمل فقط الجرائم الجنائية وأهملت الجرائم المدنية والجرائم الإدارية والتأديبية .

وعرفها الدكتور يسن عمر يوسف بأنها إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو تركه[1].

ويلاحظ في هذا التعريف اعتماده على العقوبة والتجريم وجعله أساسا للتعريف.

١) النظرية العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م ، ياسين عمر ، بيروت ص ٨١

المطلب الثاني: تعريف القتل لغة وإصطلاحا.

القتل لغة:إزهاق الرّوح، وهو مأخوذ من مادّة (ق ت ل) الّتي تدلّ على إذلال وإماتة، يقال: قتلته قتلا[١].

يقول الجوهريّ: القتل: معروف، وقتله قتلا، وتقتالا، ومقاتل الإنسان المواضع الّتي إذا أصيبت قتلته[٢].

القتل إصطلاحا:

قال الجرجانيّ: القتل: الرّوح عن الجسد كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولّي لذلك، يقال فعل يحصل به زهوق الرّوح[٣].

وقال الرّاغب: أصل القتل: إزالة قتل، وإذا اعتبر بفوت الحياة قيل: موت[٤].

وقال الكفويّ: القتل: إزالة الرّوح عن الجسد اعتبارا بفعل المتولّي لذلك[٥].

يعرف القتل فى الشريعة كما يعرف فى القوانين الوضعية بأنه فعل من العباد تزول به الحياة أى إنه إزهاق روح أدمى بفعل آدمى آخر.

والقتل فى الشريعة أصلا على نوعين: قتل محرم، وهو كل قتل عدوانى، وقتل بحق، وهو قتل لا عدوان فيه كقتل القاتل والمرتد.

---

١) معجم مقاييس اللغة ، الرازي ، دار الفكر ، ٥/ ٥٦

٢) مختار الصحاح ، زين الدين الحنفي الرازي ، المكتبة العصرية ، ط ٥ ١٩٩٩م ، ٥/ ١٧٩٧

٣) التعريفات ، للجرجاني ، دار الكتب العلمية ، ط١ ١٩٨٣م ، ص ١٧٩

٤) المفردات في غريب القرءان ، راغب الأصفهاني ، دار القلم ، ٢٩٣

٥) الكليات، أيوب الكفوي، مؤسسة الرسالة ، ص:٧٢٩

الفصل الثالث: أنواع القتل وحكم القتل وعقوبته وفيه مبحثان :-

المبحث الأول: أنواع القتل وفيه ثلاثة مطالث :-

المطلب الأول: القتل العمد .

المطلب الثاني: شبه العمد .

المطلب الثالث: القتل الخطأ.

المبحث الثاني: حكم القتل وعقوبته وفيه مطلبان:-

المطلب الأول حكم القتل وعقوبته في التشريع الجنائي الاسلامي.

المطلب الثاني: حكم القتل وعقوبته في قانون العقوبات الصومالي.

تـــمهيد: :

إختلف الفقهاء في تقسيم أنواع القتل:

تقول الحنفية: القتل خمسة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، والقتل بالتسبب.

فالعمد: ما تعمد فيه القاتل ضرب غيره بسلاح، كالسيف والسكين والرمح والرصاص، أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق أجزاء الجسد، كالمحدد من الخشب، والحجر، والنار، والإبرة في مقتل.

وشبه العمد عند أبي حنيفة: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح، أي بما لا يفرق الأجزاء، كاستعمال العصا والحجر والخشب .

والقتل الخطأ: هو الذي لا يقصد به القتل أو الضرب، وهو نوعان:

١- خطأ في القصد أو ظن الفاعل: وهو أن يرمي شيئاً، يظنه صيداً، فإذا هو إنسان، أو يظنه حربياً فإذا هو مسلم، أي أن الخطأ راجع إلى فعل القلب وهو القصد.

٢- خطأ في الفعل نفسه: وهو أن يرمي غرضاً (الغرض: هو الهدف الذي يرمي إليه) أو صيداً، فيصيب آدمياً، أو يقصد رجلاً، فيصيب غيره، أي أن الخطأ راجع إلى أداة الرمي.

وما أجري مُجرى الخطأ: هو المشتمل على عذر شرعي مقبول، كانقلاب نائم على آخر فيقتله.

والقتل بالتسبب: هو الحاديث بواسطة غير مباشرة، كمن حفر حفرة أو بئراً في غير ملكه، في طريق عام بغير إذن السلطات، فوقع فيها فيها إنسان ومات، أو وضع حجراً أو خشبة على قارعة الطريق، فعثر به إنسان، فمات، ومثل شهود القصاص إذا رجعوا عن شهادتهم، بعد قتل المشهود عليه[1].

---

١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر الكاساني ، دار الكتب العلمية ، ط ٢ ١٩٨٧م ، ٧/ ٢٣٣

و يرى أكثر العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة: أن القتل ثلاثة أنواع:

قتل عمد، وشبه عمد، وخطأ[1].

والقتل العمد: هو قصد الفعل العدوان والشخص بما يقتل غالباً، جارحٍ، أو مثقل، مباشرة، أو تسبباً، كحديد وسلاح وخشبة كبيرة، وإبرة في مقتل، أو غير مقتل كفخذ وألية إن حدث تورم وألم واستمر حتى مات، أو كأن قطع أصبع إنسان، فسرت الجراحة إلى النفس ومات.

وشبه العمد: هو قصد الفعل العدوان والشخص بما لا يقتل غالباً، كضرب بحجر خفيف أو لكمة باليد، أو بسوط، أو عصا صغيرين أو خفيفين، ولم يوال بين الضربات، وألا يكون الضرب في مقتل، أو كان المضروب صغيراً أو ضعيفاً، وألا يكون حر أو برد مساعد على الهلاك، وألا يشتد الألم ويبقى إلى الموت.

فإن كان شيء من ذلك فهو عمد؛ لأنه يقتل غالباً.

ولا قصاص في شبه العمد، وإنما فيه دية مغلظة أبيّنها في بحث الديات.

والخطأ: هو القتل الحادث بغير قصد الاعتداء لا للفعل، ولا للشخص، كأن وقع شخص على آخر فمات، أو رمى شجرة أودابة، فأصابت الرمية إنساناً فمات، أو رمى آدمياً فأصاب غيره فمات[2].

وبما أن هذا التقسيم أشهر التقاسيم فإني سأعتمده في بحث أنواع القتل وعقوباته.

والمشهور في مذهب المالكية[3]: أن القتل نوعان:

عمد، وخطأ، لأنهما المذكوران فقط في القرآن الكريم، لبيان حكم نوعي القتل.

فمن زاد قسماً ثالثاً أو رابعاً زاد على النص، وأنكر مالك شبه العمد.

---

١) الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، ٧ / ٥٦١٧

٢) مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني ، دار الكتب العلمية ، ط ١ ١٩٩٤م ، ٣/ ، والمغني، إبن قدامة ، مكتبة القاهرة ، ٤/٦٣٦

٣) الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي، دار الفكر ، ٢٤٢/ ٤.

أما العمد: فهو أن يقصد القاتل القتل مباشرة بضرب بمحدد أو مثقل، أو تسبباً بإحراق أو تغريق أو خنق، أو سُمّ أو غيرها، كمنع طعام أو شراب قاصداً به موته، فمات، أو قصد مجرد التعذيب، سواء بما يقتل غالباً أو بما لا يقتل غالباً، إن فعل ذلك لعداوة أو غضب لا على وجه التأديب.

فإن كان القتل بسبب الضرب على وجه اللعب أو التأديب فهو من الخطأ، إن كان الضرب بنحو قضيب، لا بنحو سيف.

وأما الخطأ: فهو ألا يقصد الضرب ولا القتل، كما لو سقط إنسان على غيره فقتله، أو رمى صيداً فأصاب إنساناً.

وشبه العمد:هو أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل، والمشهور عندهم أنه كالعمد[1].

١) القوانين الفقهية، محمد منتصر الكناني ، الجامعة الإسلامية ط ٢ ١٩٧٠م ص ٣٤٥.

المبحث الأول: انواع القتل وفيه ثلاثة مطالث :-

المطلب الأول: القتل العمد.

وذكر الباحث تعريف القتل العمد مع الخلاف بين العلماء .

ويذكر الباحث في هذا المطلب أركان القتل العمد.

للقتل العمد أركان ثلاثة: هي أن يكون القتيل آدمياً حياً معصوم الدم، وأن يحدث القتل نتيجة لفعل الجاني، وأن يقصد الجاني إحداث الوفاة[1].

الركن الأول ــ القتيل آدمي حي معصوم الدم:

القتل العمد الموجب للقصاص: هو الحادث اعتداء على آدمي حي معصوم الدم على التأبيد، فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان، أو على الميت الذي فارق الحياة، أو على غير معصوم الدم عصمة مؤقتة غير دائمة، كالمرتد أو الحربي، أو المستأمن في دار الإسلام؛ لأن المستأمن لم تثبت له عصمة مطلقة دائمة، وإنما عصمته مؤقتة أثناء إقامته في دار الإسلام، فهو في الأصل حربي، ودخل دار الإسلام لحاجة عارضة، ثم يعود إلى وطنه الأصلي، فكان في عصمة دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب، فلا يقتص من قاتله عمداً، وإنما يعزر، لافتئاته على مصلحة الحاكم.

كذلك لا قصاص عند الجمهور بقتل الباغيلعدم العصمة، واعتقاد أهل العدل (جماعة المسلمين في دار الإسلام) إباحة دمه. وتلك الإباحة عند غير الحنفية مقصورة على حالة الحرب الدائرة بين قومه البغاة وبين أهل العدل.

ويرى الحنفية أن عدم عصمة البغاة مطلقة في أي حال بمجرد البغي[2].

الركن الثاني ــ القتل نتيجة لفعل الجاني:

لا تعد الجريمة قتلاً إلا إذا ارتكب الجاني فعلاً من شأنه إحداث الموت.

---

١) التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ١٢/ ٢ وما بعدها.

٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر الكاساني، ٣٣٦/ ٧. والدر المختاراابن عابدين ، دار الفكر ، ط ٢ ١٩٩٢م ٣٧٥/ ٥، مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني، ٨/ ٤.

فإن حدث الموت بفعل لا يمكن نسبته إلى الجاني، أو لم يكن فعله مما يحدث الموت، فلا يعد الجاني قاتلاً.

والفعل القاتل يصح أن يكون ضرباً أو جرحاً، أو ذبحاً أو حرقاً أو خنقاً أوتسميماً أو غير ذلك[١].

الركن الثالث ــ القصد الجنائي:

لا يكون القتل عمداً عند جمهور الفقهاء (الحنفية[٢] والشافعية[٣] والحنابلة[٤] إلا إذا قصد الجاني قتل المجني عليه، أو ضربه بفعل مزهق (أي قصد الفعل العدوان بما يقتل غالباً).

فإن لم يتوافر القصد الجنائي، فلا يعد الفعل قتلاً عمداً.

ولو قصد الجاني مجرد الاعتداء على المجني عليه، دون إزهاق روحه، بما لا يقتل غالباً، كان القتل شبه عمد.

وبما أن هذا القصد أو النية أمر باطني خفي لا يمكن الاطلاع عليه، أناط الفقهاء حكم القتل العمد بوصف ظاهر يمكن معرفته، وهو استعمال أداة القتل المناسبة؛ لأن الجاني غالباً يختار الآلة المناسبة لتنفيذه قصده الجرمي.

فاستعمال الآلة القاتلة غالباً هو المظهر الخارجي لنية الجاني، وهو الدليل المادي الذي لا يكذب في الغالب؛ لأنه من صنع الجاني، لا من صنع غيره.

ومن ثم اشترط الفقهاء أن تكون الآلة قاتلة غالباً؛ لأنها دليل على قصد القتل عند الجاني[٥].

---

١) التشريع الجنائي،عبد القادرعودة، ، ٢٥/ ٢.

٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر الكاساني، ٢٣٣/ ٧.

٣) الأحكام السلطانية ،للماوردي، دار الحديث ص: ٢٢٢.

٤) المغني، إبن قدامة، ٦٣٧/ ٧.

٥) التشريع الجنائي الإسلامي ،عبد القادر عودة، ٧٩/ ٢ وما بعدها.

وأما المالكية فاشترطوا للقصاص من الجناية وجود العدوان، و لم يشترطوا في القصاص قصد القتل، فسواء قصد الجاني قتل المجني عليه، أو تعمد الفعل بقصد العدوان المجرد عن نية القتل، فهو قاتل عمداً، إذا لم يرتكب الفعل على وجه اللعب أو التأديب، فيكون حينئذ خطأ[1].

القصد المحدود وغير المحدود:

لا فرق عند الحنفية والحنابلةبين القصد المحدود وغير المحدود، فسواء قصد الجاني قتل شخص معين، أو ضرب جماعة ولو لم يقصد شخصاً معيناً من الجماعة، فهو قاتل عمد[2].

وفرق الشافعية والمالكية بين نوعي القصد، فإن قصد معيناً فهو قتل عمد، وإن قصد غير معين فهو قتل شبه عمد عند الشافعية، وخطأ عند المالكية[3].

عقوبات القتل العمد:

عقوبة القتل العمد: هي الجزاء المترتب على الاعتداء على النفس.

وللقتل العمد عقوبات: أصلية، وبدلية (عن الأصلية)، وتبعية.

واتفق الفقهاء على أن قاتل النفس عمداً يجب عليه أمور ثلاثة:

الأول: الإثم العظيم لورود القرآن بتخليده في نار جهنم.

والثاني: القود لآية القصاص.

والثالث: الحرمان من الميراث لحديث: «لا يرث القاتل شيئاً».

النوع الأول: العقوبة الأصلية:

(نص الشرع على عقوبة أصلية للقتل العمد وهي القصاص أو القود)، وهي عقوبة متفق عليها بين الفقهاء.

---

١) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي، دار الفكر ، ٤/٢٣٧.

٢) الدر المختار ، دار الفكر ، ط ٢ ١٩٩٢م ٣٧٥/ ٥، كشاف القناع، منصور البهوتي ، دار الكتب العلمية ٥/٥٨٧

٣) الشرح الكبير للدردير، دار الفكر، ٢٤٣/ ٤ وما بعدها، مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ٤/٤.

قال الحنفية: موجَب العمد: القود عيناً، أي فلا ينتقل عنه إلى المال إلا بالتراضي[1].
وأضاف الشافعية دون غيرهم من الفقهاء عقوبة أخرى للقتل العمد وهي الكفارة، قياساً على عقوبة القتل الخطأ التي نص عليها القرآن الكريم صراحة[2].

العقوبة الأصلية الأولى المتفق عليها ــ القصاص:

أولاً: معنى القصاص: القصاص والقصص لغة: تتبع الأثر، واستعمل في معنى العقوبة؛ لأن المقتص يتبع أثر جناية الجاني، فيجرحه مثلها.

وهو أيضاً المماثلة، ومن هذا المعنى أخذت عقوبة «القصاص» شرعاً، أي مجازاة الجاني بمثل فعله، وهو القتل.

ويلزم القصاص، سواء كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد أم لا[3].

ثانياً: مشروعية القصاص: ثبتت مشروعية القصاص بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول.

أما القرآن، ففيه ــ كما ذكر سابقاً ــ آيات كثيرة، منها قوله تعالى:﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ...﴾[4].

ومنها أيضاً[5]: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ...﴾[6].

﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَـٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾[7].

---

١) الدر المختار،ابن عابدين،٥/٣٨٨.

٢) مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني ، ١١/ ٤، كشاف القناع منصور البهوتي ، دار الكتب العلمية ، ٦٠٢/ ٥ وما بعدها.

٣) الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي، ٥٦٦١/٧

٤) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.

٥) الدر المختار،ابن عابدين ، ٣٧٦/ ٥.

٦) سورة المائدة، الآية:٤٥.

٧) سورة البقرة، الآية:١٧٩

وفي السنة أحاديث متعددة أيضاً منها: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»[١].

وأجمعت الأمة على وجوب القصاص.

والعقل يقضي بتشريع القصاص، إما عدالة بأن يفعل بالقاتل مثل جنايته، وإما مصلحة بتوفير الأمن العام وصون الدماء، وحماية الأنفس، وزجر الجناة، ولا يتحقق ذلك إلا به، فلا يلتفت إلى الدعاوى والمزاعم القائلة بأن فيه تهديماً جديداً للبنية الإنسانية؛ لأن في تشريعه صون حق الحياة للمجتمع[٢].

وهذا عام لم يخصص قتلاً من غيره.

قال النووي: ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة بالعقوبة في الآخرة[٣].

العقوبة الأصلية الثانية للقتل العمد عند الشافعية ــ الكفارة:

ورد تشريع الكفارة في القتل الخطأ في القرآن الكريم في آية:﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾[٤]، أي أن الواجب تحرير رقبة مؤمنة إن وجدت، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين.

فهل يقاس القتل العمد على القتل الخطأ في إيجاب الكفارة أولا؟

---

١) البخاري، كتاب الديات، باب قوله: أن النفس بالنفس، رقم الحديث ٦٨٧٨، ومسلم ، كتاب القسامة ، باب ما يباح به دم المسلم ،رقم الحديث ١٦٧٦ .

٢) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، للدردير، ٢٣٩/ ٤ وما بعدها، رد المحتار، ابن عابدين ، ٣٨٩/ ٥.

٣) الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، ،(٥٦٦٢/٧)

٤) سورة النساء، الآية: ٩٢

هناك رأيان للفقهاء أو ثلاثة:

قال جمهور الفقهاء (غير الشافعية): لا تجب الكفارة في القتل العمد؛ لأنه لا قياس في الكفارات؛ لأنها مقدرات شرعية للتعبد، فيقتصر فيها على محل ورودها، وقد اقتصر النص القرآني على الكفارة في القتل الخطأ جبراً للذنب غير المقصود.

أما القتل العمد فجزاؤه جهنم؛ لأنه كبيرة، ولم يوجب القرآن كفارة فيه، فدل النص بمفهومه على أنه لا كفارة فيه، ولو كانت واجبة لبينها القرآن؛ لأن المقام يقتضي البيان.

والقتل العمد يوجب القصاص، فلا يوجب كفارة كزنا المحصن.

ويرشد إليه: «أن سويد بن الصامت قتل رجلاً، فأوجب النبي صلّى الله عليه وسلم عليه القود، ولم يوجب كفارة»، وعمرو بن أمية الضَّمري قتل رجلين في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم «فو داهما النبي صلّى الله عليه وسلم، ولم يوجب كفارة»[1].

وقال الشافعية: تجب الكفارة في القتل العمد على كل قاتل بالغ وصبي ومجنون وعبد وذمي وعامد ومخطئ، ومتسبب، وفي شبه العمد، أي أن الكفارة تجب سواء أكان القاتل كبيراً عاقلاً أم صغيراً أم مجنوناً، مسلماً أم ذمياً، فاعلاً أصلياً أم شريكاً، مباشرة أم تسبباً، وكان المقتول مسلماً ولو بدار حرب، أوذمياً أو أجنبياً حتى ولو بقتل نفسه.

ولا تجب الكفارة بقتل مباح الدم كالحربي والباغي والصائل والمقتص منه، والمرتد والزاني المحصن[2].

هذا .. وقد حدد الشوكاني محل وجوب الكفارة في القتل العمد فيما إذا عفي عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه، فلا كفارة عليه، بل القتل كفارته،

---

١) الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي، (٧/٥٦٩٨)

٢) مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني ، ١٠٧/ ٤

لحديث عبادة بن الصامت في أن الحدود كفارات لأهلها، ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة: أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «القتل كفارة»[1].

والدليل على وجوب الكفارة في العمد: أن المقصود من تشريع الكفارة هو رفع الذنب، ومحو الإثم، والذنب في القتل العمد أعظم من القتل الخطأ، فكانت الكفارة في العمد أحرى وأولى، والعامد أحوج إليها لرفع الذنب وتكفير الخطيئة. ويدل له خبر واثلة بن الأسقع، قال: «أتينا النبي صلّى الله عليه وسلم في صاحب لنا، قد استوجب النار بالقتل، فقال: أعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار».

وكفارة القتل مثل كفارة الظهارفي الترتيب: عتق رقبة أولاً، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما نصت الآية، لكن لا إطعام فيها في الأظهر عند العجز عن الصوم، اقتصاراً على الوارد فيها، إذ المتبع في الكفارات النص، لا القياس، و لم يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام.

وعلى هذا فمن لم يستطع الصوم ثبت ديناً في ذمته، ولا يجب شيء آخر.

والواجب في عصرنا هو الصوم فقط[2].

– وقال المالكية : تستحب الكفارة في قتل الجنين م وجوب دية الجنين،

ولا تجب، خلافاً لأبي حنيفة؛ لأن الكفارة لما كانت لا تجب عندهم في العمد، وتجب في الخطأ، وكان الاعتداء على الجنين متردداً بين العمد والخطأ، استحسن الإمام الكفارة في الجنين، و لم يوجبها.

ولا تجب الكفارة على قاتل الباغي والصائل والحربي والمرتد والزاني المحصن والذي يقتص منه؛ لأن هؤلاء مباحو الدم بالنسبة للقاتل[3].

---

١) نيل الأوطار، الشوكاني، دار الحديث، ط١، ١٩٩٣م، ٧/٥٧.

٢) الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، ٧/٥٧٠٠

٣) بداية المجتهد ، ابن رشد ، دار الحديث ، ٢/ ٤٠٨

النوع الثاني: العقوبة البدلية في القتل العمد:

إذا سقط القصاص بعفو ولي القتيل أو بموت الجاني أو بغيرهما، طبقت عقوبتان أخريان وهما:

١- الدية التي هي بدل حتمي عن القصاص عند الحنابلة، أو إذا عفي إليها عند الشافعية، وبرضا الجاني عند الحنفية والمالكية.

٢- التعزير الذي هو بدل حتمي أيضاً عند المالكية، وباختيار الحاكم عند الجمهور. ويلاحظ أن صيام شهرين متتابعين عند الشافعية هو أحد خصال الكفارة على الترتيب الواجب بعد عتق الرقبة. ولا يقال: إن الصوم بدل مطلق عن الكفارة، وإنما هو بدل عن الخصلة الأولى فيها، لذا فإنه لا يعدُّ عقوبة بدلية في القتل العمد، وإنما هو عقوبة أصلية كما تقدم. وأبحث هنا فقط حكم الدية والتعزير[١].

النوع الثالث: العقوبة التبعية للقتل العمد ــ الحرمان من الميراث والوصية:

ثبت في السنة تشريع عقوبة أخرى للقتل العمد وهي الحرمان من الإرث، والوصية، وذلك في قوله صلّى الله عليه وسلم: «ليس لقاتل ميراث»[٢].

فإذا قتل الوارث مورثه، أو الموصى له الموصي، حرم من الميراث والوصية، عملاً بمبدأ سد الذرائع، كيلا يطمع أحد بمال مورثه، فيتعجل موته بالقتل.

والقاعدة المشهورة تقول : من عجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

فيمنع القاتل من الميراث لهذا السبب.

لكن اختلف الفقهاء في نوع القتل المانع من الميراث أو الوصية.

أولاً: الحرمان من الميراث: القتل من حيث المبدأ مانع من الميراث بالاتفاق، لكن الخلاف في تحديد صفة القتل.

---

١) الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، ٧/٥٧٠٠.

٢) صحيح ابن ماجه ، كتاب الديات ، باب : القاتل لا يرث ،رقم الحديث ٢٦٤٦

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة (الجمهور): إن القتل العدوان بغير حق، الصادر من البالغ العاقل، عمداً أم خطأ، مانع من الميراث.

لكن يشترط عند الحنفية أن يكون القتل مباشرة لا تسبباً.

و لم يميز الشافعية والحنابلة بينهما، فقالوا: لا فرق بين المباشرة والتسبب، فكلاهما مانع من الإرث.

وإذا كان القتل بحق وهو القتل غير المضمون كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس أو قتل العادل الباغي، أو كالقتل الحادث بسبب التأديب كضرب الأب والزوج والمعلم، فلا يمنع الميراث عند الحنفية والحنابلة، ويمنع الميراث عند الشافعية، أي أن القتل غير المضمون يمنع الإرث عند الشافعية، وعند الحنابلة لايمنع.

والقتل بإكراه مضمون عند الشافعية والحنابلة، فيمنع الميراث.

والقتل الصادر من الصبي أو المجنون أو النائم لا يمنع الميراث عند الحنفية، ويمنع الميراث عند الشافعية والحنابلة؛ لأنه قتل بالتسبب[1].

وقال المالكية: إن القتل العمد، ومثله شبه العمد المعروف عند غيرهم والمقرر استثناء لديهم هو المانع من الميراث، سواء أكان مباشرة أم تسبباً، وأما القتل الخطأ فلا يحرم الإرث[2].

وعلى هذا فأشد المذاهب في جعل القتل مانعاً من الميراث هم الشافعية ثم الحنابلة، ثم الحنفية ثم المالكية.

والسبب في التشدد إطلاق حديث: «ليس للقاتل شيء» ولأن القاتل لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل، فاقتضت المصلحة حرمانه: «من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه».

---

١) رد المحتار، ابن عابدين ، ٥٤٢/ ٥، ٢، الأشباه والنظائر، للسيوطي، دار الكتب العلمية ، ط ١ ١٩٩٠م ، ص ١٣٦، المغني، إبن قدامة ، ٦/٢٩٢.

٢) الشرح الكبير ، للدردير، ٤٨٦/ ٤.

ثانياً: الحرمان من الوصية: القتل المانع من الوصية عند الحنفية: هو القتل المانع من الإرث وهو أن يكون صادراً من بالغ عاقل، ومباشرة لا تسبباً، وعدواناً أي بغير حق، سواء أكان عمداً أم خطأ[١].

وعند المالكية: لا يصلح القتل الخطأ مانعاً من الوصية كالميراث، وأما القتل العمد ومثله شبه العمد، فهو مانع من الوصية على الراجح إن لم يعلم الموصي بأن الموصى له ضربه. فإن علم الموصي بمن ضربه أو قتله، و لم يغير وصيته، أو أوصى له بعد الضرب صحت الوصية، سواء قتله عمداً أم خطأ[٢].

ومثلهما:

قال الحنابلة: الأصح أن القتل بغير حق، سواءأكان عمداً أم خطأ يبطل الوصية؛ لأنه يمنع الميراث، وهو آكد منها، فهي أولى بحرمان القاتل منها[٣].

وقال الشافعية: الأظهر أن الموصى له لو قتل الموصي ولو تعدياً، استحق الموصى به؛ لأن الوصية تمليك بعقد فأشبهت عقد الهبة، وخالفت الإرث.

والخلاصة: إن القتل المانع من الميراث مانع عند الجمهور من الوصية. وأما عند الشافعية: فلا يعتبر القتل مانعاً من الوصية، وإن منع الميراث[٤].

---

١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر الكاساني ، ، ٣٣٩/ ٧.

٢) الشرح الكبير، للدردير، ٤٢٦/ ٤.

٣) منار السبيل في شرح الدليل على مذهب أحمد، للشيخ إبراهيم بن ضويانط دمشق، ٣٩/ ٢.

٤) الأشباه والنظائر، للسيوطي١٣٦/ ٢.

المطلب الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته:

لايعرف المالكية القتل شبه العمد، فهو في حكم العمد إلا في حالة قتل الأب ابنه فهو شبه عمد عندهم[1].

وعرفه الجمهور، ولكنهم كما تبين اختلفوا في تحديد معناه، فهو عند أبي حنيفة: أن يتعمد الجاني الضرب بما ليس بسلاح أو ما في حكمه، كالقتل بالمثقل من عصا أو حجر أو خشب كبير.

وعند الصاحبين والشافعية والحنابلة: القتل بالمثقل عمد.

وشبه العمد: أن يتعمد الجاني الضرب بما لا يقتل غالباً كالحجر والخشب الصغير والعصا الصغيرة.

وعقوبات القتل شبه العمد أنواع ثلاثة: أصلية، وبدلية، وتبعية[2].

العقوبة الأصلية:

هناك عقوبتان أصليتان للقتل شبه العمد: وهما الدية والكفارة.

الدية المغلظة:

لا قصاص في القتل شبه العمد، بل فيه الدية المغلظة على العاقلة وهي العقوبة الأولى فيه، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا، مئة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها»[3].

وهو رأي المالكية والشافعية، وتجب هذه الدية مربعة عند الحنابلة والحنفية. ودية شبه العمد مثل دية العمد في نوعها ومقدارها، وتغليظها، لكنهاتختلف عنها في الملزم بها، وفي وقت أدائها، فدية العمد تجب على الجاني في ماله معجلة، ودية شبه العمد تجب على العاقلة مؤجلة في مدى ثلاث سنين.

---

١) بداية المجتهد، ابن رشد ، ٢/ ٣٩٠

٢) الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ،٧/٥٧٢١

٣) سنن أبو داود، كتاب الديات ، باب : في دية الخطأ شبه العمد ، رقم الحديث:٤٥٨٨.

لكن الإمام مالك يرى أن شبه العمد كالعمد، في وجوب الدية في مال الجاني.

إلا في حالة قتل الأب ابنه فيما إذاحذفه بسيف أو عصا، فقتله، ففيه دية شبه عمد: مغلظة مثلثة، مؤجلة كدية الخطأ[١].

أولاً ـــ الملزم بأداء دية شبه العمد: قال الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة): تجب دية شبه العمد بطريق التعاون والتخفيف والمواساة للجاني على العاقلة، لا في مال الجاني[٢].

وبما أن المالكية يقسمون القتل إلى نوعين فقط: وهما العمد والخطأ، وليس عندهم شبه العمد، وهو في حكم العمد، فإنهم يوجبون دية شبه العمد في مال القاتل، لا في مال العاقلة إلا فيما استثناه الإمام مالك.

وهذا موافق لرأي جماعة من فقهاء المذاهب غير المشهورة (وهم ابن سيرين والزهري والحارث العُكلي وابن شُبرمة وقتادة وأبو ثور وأبو بكر الأصم)؛ لأن هذا القتل موجَب فعل قصده الجاني، فلا تتحمله العاقلة عنه كالعمد المحض، ولأن دية هذا القتيل دية مغلظة، فأشبهت دية العمد[٣].

ودليل الجمهور حديث أبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرّه: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها»[٤].

قال ابن تيمية: وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة:

---

١) الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، ٥٧٢١/٧

٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر الكاساني ، ٢٥٥/ ٧، مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني ٥٥/ ٤، المغني، إبن قدامة ، ٧٦٦/ ٧ .

٣) بداية المجتهد ، ابن رشد ، ٤٠١/ ٢، ٤٠٥.

٤) أخرجه البخاري ، كتاب الديات ، باب دية الجنين ،رقم الحيث ٦٩١٠ . ومسلم ، كتاب القسامة ، باب دية الجنين ،رقم الحيث ١٣١٠.

ويؤكده أنه قتل لا يوجب قصاصاً، فتجب ديته على العاقلة، كالخطأ، ويختلف عن العمد المحض؛ أن العمد قصد فيه الجاني الفعل وإرادة القتل، فاستحق تغليظ الدية بكونها في ماله، وتدفع فوراً، وشبه العمد قصد فيه الجاني الفعل، ولم يرد القتل، فاستحق التخفيف من ناحيتين: هما كون الدية على العاقلة، وكونها مؤجلة كما في القتل الخطأ[1].

وهل تجب الدية ابتداء على العاقلة أو على القاتل؟ هناك رأيان للفقهاء:

قال الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية: تجب ابتداء على القاتل؛ لأن سبب وجوبها وهو القتل، وجد منه، لا من العاقلة، فكان الوجوب عليه، لا على العاقلة، وإنما العاقلة تتحمل دية واجبة عليه.

ويتحمل القاتل جزءاً من الدية مع العاقلة؛ لأنه هو المطالب أصالة بتحمل جريرة فعله، ودور العاقلة تابع، فهو مطالب بحفظ نفسه من ارتكاب الجرائم، وعاقلته مطالبة أيضاً بحفظه من الجريمة، فإذا لم يحفظوا فرَّطوا، والتفريط منهم ذنب.

والقاتل يعتمد على مناصرة عاقلته وحمايتها له، فتشاركه في تحمل تبعة المسؤولية، لا أنها تستقل بتحملها عنه.

وبناء على هذا الرأي: إذا لم يكن للجاني عاقلة يرجع بالدية كلها عليه[2].

النوع الأول: العقوبة الأصلية الثانية: الكفارة:

القتل شبه العمد عند جمهور الفقهاء القائلين به وهم غير المالكية: تجب فيه كفارة؛ لأنه ملحق بالخطأ المحض في عدم القصاص، وتحمل العاقلة ديته، وتأجيلها ثلاث سنين، فجرى مجرى الخطأ في وجوب الكفارة على الجاني.

---

١) نيل الأوطار، الشوكاني، ٧/٦٩.

٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر الكاساني ، ٢٥٥/ ٧، مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني ، ٩٥/ ٤، ٩٧، الشرح الكبير ، للدردير ، ٢٨١/ ٤ ، الدر المختار ورد المحتار ، بن عابدين ، ٤٠٠/ ٥

والكفارة كما تقدم في القتل العمد: هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها في ملكه، أو لم يجد ثمنها فاضلاً عن كفايته لشراء الرقبة وإعتاقها، أو لم يجد الرقبة فعلاً، وجب عليه صيام شهرين متتابعين، كما ورد في النص القرآني[1].

والمالكية يعتبرون شبه العمد مثل العمد لا يوجب كفارة.

ويلاحظ أن حوادث الدهس بالسيارات اليوم توجب الدية وكفارة القتل بالتسبب[2].

النوع الثاني: العقوبة البدلية في القتل شبه العمد:

إذا سقطت الدية لسبب ما، حل محلها التعزير، وعلى الحاكم عند المالكية تعزير القاتل بما يراه مناسباً.

وجمهور الفقهاء يتركون الخيار في التعزير للحاكم، كما تقدم في تعزير القاتل عمداً.

وأما الصوم فهو خصلة من خصال الكفارة التي هي عقوبة أصلية، ولكنها تأتي مُرتَّبة بعد العجز عن عتق الرقبة.

النوع الثالث: العقوبة التبعية في القتل شبه العمد:

يعاقب القاتل شبه العمد بعقوبتين أخريين عدا الدية، وهما الحرمان من الميراث والحرمان من الوصية، على النحو المبين في جزاء القتل العمد، عملاً بعموم حديثين هما: «ليس للقاتل ميراث» و «ليس لقاتل وصية» لكن الأول صحيح والثاني في سنده متروك يضع الحديث[3].

---

١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر الكاساني ، ٢٤٩/ ٧ ، الدر المختار ابن عابدين ، دار الفكر ، ط ٢ ١٩٩٢م: ٤٠٧/ ٥،المهذب، الشيرازي ، ، ٢١٧/ ٢، كشاف القناع، منصور البهوتي ، ٦٥/ ٦.

٢) الشرح الصغير ، للدردير، دار الفكر ، ٤٠٥/ ٤.

٣) الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، ٥٧٣٤/٧.

المطلب الثالث: القتل الخطأ وعقوبته:

القتل الخطأ كما عرفنا: هو ألا يقصد به الضرب ولا القتل، مثل لو سقط شخص على غيره فقتله، أو رمى صيداً فأصاب إنساناً، فهو نوع واحد عند الجمهور.

ونوعان عند الحنفية؛ لأنهم يعتبرون حالة سقوط النائم على غيره، مما جرى مجرى الخطأ.

ولا قصاص في الخطأ وشبهه باتفاق الفقهاء، وإنما له عقوبتان فقط:

أصلية: وهي الدية والكفارة، وتبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية.

وكذلك عقوبات القتل شبه الخطأ عند الحنفية هي مثل عقوبات الخطأ (الكفارة، والدية على العاقلة، وحرمان القاتل من الميراث والوصية).

وأما القتل بالتسبب عند الحنفية كحافر البئر فله عقوبة واحدة هي الدية على العاقلة، وليس فيه كفارة ولا حرمان من الميراث والوصية، وهو عند الجمهور كالقتل الخطأ[1].

أما الصيام فهو أحد خصلتي الكفارة المنصوص عليها في القرآن الكريم في آية عقوبة القتل الخطأ: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ ...﴾[2]

---

١) الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي ،٧/٥٧٣٤

٢) سورة النساء، الآية:٩٢.

وقد ذكر في الآية ثلاث كفارات: الأولى بقتل المسلم في دار الإسلام خطأ، والثانية بقتله في دار الحرب وهو لا يعرف إيمانه، والثالثة بقتل المعاهد وهو الذمي.

أما دية الخطأ فهي ـــ كما تقدم في العمد ـــ مخمسة، أي تؤخذ أخماساً: ٢٠ بنت مخاض، و ٢٠ ابن مخاض، و٢٠ بنت لبون، و٢٠ حقة، و٢٠ جذعة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

وجعل المالكية والشافعية عشرين بني لبون مكان «عشرين بني مخاض»[١].

واستدل كل من الفريقين برواية عن ابن مسعود.

واتفق الفقهاء على أن دية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين، عملاً بقضاء النبي صلّى الله عليه وسلم بدية الخطأ على العاقلة، وبفعل عمر وعلي رضي الله عنهما بجعل هذه الدية على العاقلة في ثلاث سنين.

والتأجيل عند الحنفية يشمل ما تحمله العاقلة والجاني معاً، وأما عند الجمهور فيجب حالاً كل ما لا تحمله العاقلة؛ لأنه بدل متلف، فلزم حالاً كقيم المتلفات.

أما الذي تحمله العاقلة فيجب مواساة، فلزم التأجيل تخفيفاً على متحمله غير الأصلي.

والسبب في إلزام العاقلة الدية: أن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل، والإعانة له تخفيفاً عنه؛ إذ كان معذوراً في فعله بسبب عدم قصده، وينفرد هو بالكفارة.

ولا تتغلظ دية الخطأ عند الحنفية والمالكية.

وتتغلظ عند الشافعية والحنابلة في حالات ثلاث، كما تقدم في دية العمد[٢].

---

١) الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، ٧/٥٧٣٥.

٢) المغني، إبن قدامة ، ٧٧٠/ ٧ .

وأما كفارة القتل الخطأ: فتجب في مال القاتل، ولا يشاركه في تحمل شيء منها أحد؛ لأنه هو المتسبب بها، ولأن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني، ولا يكفر عنه بفعل غيره؛ لأنها عبادة.

واتفق الفقهاء على وجوب كفارة القتل الخطأ إذا لم يكن المقتول ذمياً ولا عبداً، وأوجبها الجمهور غير المالكية بقتل الذمي أيضاً.

وقالتالمالكية: لا تجب الكفارة في قتل الذمي؛ لأنه مهدر الدم في الجملة بسبب كفره.

وأما الحرمان من الميراث والوصية: فقد سبق الكلام عنه في عقوبة القتل العمد[1].

١) المغني، إبن قدامة ، ٧٧١/ ٧، مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني ، ١٠٧/ ٤، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر الكاساني ، ٢٥٢/ ٧، الدر المختار: ٢٧٧/ ٥، الشرح الصغير ، للدردير، ٤٠٥/ ٤.

المبحث الثاني: حكم القتل وعقوبته وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم القتل وعقوبته في التشريع الجنائي الاسلامي.

حكم القتل في التشريع الجنائي الإسلامي:

تحريم القتل: القتل إذا كان عمداً عدواناً جريمة كبرى، ومن السبع الموبقات التي يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة، وذلك بالقصاص، والخلود في نار جهنم؛ لأنه اعتداء على صنع الله في الأرض، وتهديد لأمن الجماعة وحياة المجتمع.

ففي القرآن الكريم آيات كثيرة في شأن تحريم القتل، منها قوله تعالى:﴿وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا﴾[1].

ودلت جريمة ابن آدم (قابيل) على أن القتل اعتداء على الإنسانية[2].

فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾[3].

ودليل القصاص قوله جل ثناؤه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[4]

---

١) سورة الإسراء، الآية:٣٣

٢) الفقه الإسلامي وادلته ، وهبة الزحيلي ، ، ٥٦١٣ / ٧

٣) سورة المائدة، الآية: ٣٢

٤) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.

وكان القصاص أيضاً مقرراً في الشرائع السماوية السابقة كشريعة اليهود. بدليل قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾[1].

ونص القرآن العظيم على العذاب الأخروي للقاتل عمداً في قوله تعالى:﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا﴾[2].

وأوضحت السنة النبوية حالات القتل المأذون به شرعاً أي المباح للحاكم، لا للأفراد، فقال النبي عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».

وفي رواية: «لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق»[3].

ورويت أحاديث كثيرة في تحريم القتل والانتحار، وتحريم الدماء والأموال والأعراض، منها: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»[4].

ومنها: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»[5].

---

١) سورة المائدة، الآية: ٤٥.

٢) سورة النساء، الآية: ٩٣.

٣) البخاري: كتاب الديات ، باب قوله تعالي : أن النفس بالنفس ،رقم الحديث ٦٨٧٨ . ومسلم ، كتاب القسامة ، باب مايباح فيه دم المسلم ،رقم الحديث ١٦٧٦ .

٤) صحيح :أخرجه النسائي ، كتاب تحريم الدم ، باب تعظيم الدم ، ٣٩٩٠

٥) أخرجه مسلم ، كتاب الحج ، باب حج النبي صلي الله عليه وسلم ، ١٢١٨

ومنها: «اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» الحديث[1].

وحددت السنة عقوبة القتل العمد فقال صلّى الله عليه وسلم: «العمد قوَد، إلا أن يعفو ولي المقتول»[2].

أي أن القتل العمد يوجب القود (أي القصاص) إلا عند العفو.

وأجمع العلماء على تحريم القتل، فإن فعله إنسان متعمداً فسق، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم خلافاً لابن عباس، بدليل قوله تعالى:﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾[3].

فجعل التوبة عن القتل وغيره داخلاً في المشيئة[4]، وقال تعالى: ﴿...إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا...﴾[5]

وأما آية الخلود في جهنم للقال، فهي محمولة على من لم يتب، أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه الله، وله العفو إذا شاء.

ويلاحظ أن تحريم القتل هو في حالة كون القتل ظلماً، بخلاف حالة غير الظلم وهي القتل بحق، كقتل القاتل والمرتد، فالقتل عموماً نوعان:

قتل محرم: وهو كل قتل عدوان، وقتل بحق.

---

١) أخرجه البخاري ، كتاب الهبة ، باب قبول الهبة من المشركين ، ٢٦١٥ . ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب الكبائر وأكبرها ، ٨٩.

٢) صحيح : سنن الدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيرها، ٢٧٤٩

٣) سورة النساء، الآية: ١١٦.

٤) المغني، ابن قدامة ، ٦٣٦/ ٧.

٥) سورة الزمر، الآية: ٥٣.

ويرى الشافعية أنه يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة: واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح[1].

فالقتل الواجب: هو قتل المرتد إذا لم يتب، والحربي إذا لم يسلم أو لم يعط الجزية.

والقتل الحرام: هو قتل معصوم الدم بغير حق، أي بصفة العدوان، وكان المقتول مؤمناً أو أمناً؛ لأن العصمة بإيمان أو أمان، فهي عصمة مخصوصة.

والقتل المكروه: هو قتل المجاهد قريبه الكافر إذا لم يسب الله أو رسوله.

والمندوب: هو قتل المجاهد قريبه الكافر إذا سب الله أو رسوله.

والمباح: هو قتل المقتص منه أو قتل الإمام الأسير؛ لأنه مخير في قتله حسبما يرى من المصلحة. ومنه القتل دفاعاً عن النفس ضمن ضوابط الدفاع الشرعي[2].

عقوبة القتل في التشريع الجنائي الإسلامي :

فإن عقوبة القتل في الإسلام تختلف باختلاف نوع القتل، وبالجملة؛ فقتل العمد عقوبته القصاص إذا لم يعف ولي المقتول، وقتل الخطإ فيه الدية والكفارة.

وقد بين الباحث أنواع القتل وما يترتب على كل واحد منها.

وفي قتل العمد يقول الله عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى...﴾[3].

ويقول تعالى: ﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾[4].

وفي قتل الخطإ يقول تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ...﴾[5].

---

١) مغني المحتاج، الخطيب الشربيني ، ٣/ ٤.

٢) الفقه الإسلامي وادلته ، وهبة الزحيلي ، ٥٦١٦ / ٧

٣) سورة البقرة، الآية: ١٧٨

٤) سورة البقرة، الآية: ١٧٩

٥) سورة النساء، الآية:٩٢

المطلب الثاني: حكم القتل وعقوبته في قانون العقوبات الصومالي:

نصت المادة (٤٣٤) علي أن : (كل من إرتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام)

هذه المادة أصدرت حكما عاما بأن من ارتكب هذه الجريمة أن عقوبته القتل دون تفرقة بين القتل العمد، وشبه العمد، والخطأ، وكذلك بين من صدر منه القتل وغيره، وكذلك الحالات والملابسات التي وقع فيها القتل، ولكن بالرجوع إلى المواد الأخرى من القانون نجد أن المقصود من جريمة القتل ههنا هو ما عدا ما جاء في الاستثناءات وهو القتل العمد المحض.

ونصت المادة(٤٤١) علي أن : (كل من تسبب في وفاة ءاخربإرتكابه فعلا من الأفعال المشار اليها في المادتين (٤٣٩) و (٤٤٠) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشرسنوات ولا تتجاوز خمسة عشرة سنة .

(١) ونصها : ١ – كل من تعدى على آخر بالضرب و لم ينجم عن هذا التعدى مرض جسمانية أو عقلية يعاقب بناء على الشكوى المجنى ٤ عليه بالسجن مدة أقصاها ستة شهور أو بغرامة أقصاها ثلاثة آلاف شلن صومالى.

٢ – لايطبق الحكم السابق إذا اعتبر القانون الفعل ركنا أوطرفا مشددا فى جريمة أخرى.

(٢) ونصها : ١ –كل من أصاب آخر إصابة نشأة عنها مرض جسمانى أو عقلى يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز ثلاثة ٤ سنوات .

٢ – تعد الإصابة جسيمة وتوقع عقوبة السجن مدة لاتقل عن ثلاثة سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات:

أ– إذا نشأ عن الفعل مرض يهدد حياة المجنى عليه أ مرض أو عجز يمنعه عن مزاولة حرفته المعتادة لمدة أربعين يوما[١]..

---

١) نظام العقوبات في الصومال ، صفية محمد محمود ، ص: ٦٦.

ب- إذا إقتضى الفعل إاى فعل مستديم فى حاسة أو عضو.

ج- إذا كانت المجنى عليها حبلى وأفضى الفعل إلى تعجيل الولادة.

المقصود بنوع القتل ههنا هو الخطأ أو شبه العمد عند من يقول به، وذلك لأن المادة نصت على التعدي بالضرب، يعني لم يكن القصد من الضرب قتل المضروب، وهذا طبعا مشروط بألا يكون هذا الضرب بشيء يقتل مثله غالبا كآلة مثقلة من حجر أو عصا أو غير ذلك، فإن كان ثمت فيكون الحكم قتلا عمدا عند الجمهور، وشبه عمد عند الحنفية على ما سبق بيانه، وإنما كان هذا القتل خطأ لأن الضارب لم يكن يقصد بهذا الضرب قتل المضروب، غاية ما في الأمر أنه قصد إيقاع الضرب بغير حق، وقد بينت المادة أن عقوبة هذا المتعدي الذي أدى ضربه إلى وفاة المضروب هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة؛ وبالنظر إلى الاستثناءات الواردة على المادة فيمكن القول بأن الجاني أو المتعدي بالضرب إما أن يكون أحد أقرباء المجني عليه أو لا يكون كذلك، فإن كان أحد أقرباء المجني عليه، فإما أن يكون التعدي ابتداء وإما أن يكون نتيجة ظروف وملابسات، كأن يجد بنته أو زوجه أو أخته في حالة ارتكاب معصية كبيرة كالزنا مثلا. فإن القانون لم يفرق في هذه الحالة بين القريب وغيره،فإن كان التعدي ابتداء بلا سبب فتطبق ذات العقوبة عليه، وأما إن كان التعدي بسبب ظروف وملابسات؛ فإنه لا عقوبة على الجاني في هذه الحالة حسب نص القانون، وأما إذا لم يكن المتعدي أحد أقرباء المجني عليه، فإما أن يكون التعدي ابتداء، وإما أن يكون نتيجة ظروف وملابسات كأن يجد المجني عليه يرتكب الفاحشة مع أحد قريباته من بنت أو أخت أو زوج، فإن كان الثاني فإن عقوبته تخفف فتتراوح ما بين السنتين إلى ثمان سنوات، أما إن كان الأول وهو التعدي ابتداء فتّ طبق عليه العقوبة الواردة في المادة[1].

---

١) نظام العقوبات في الصومال ، صفية محمد محمود ، ص: ٦٦.

الفصل الرابع: المقارنة بين التشريع الجنائي الاسلامي وقانون العقوبات الصومالي في المواد المتعلقة بالقتل وفيه مبحثان:-

المبحث الأول: المواد المتفق عليها وفيه مطلبان:-

المطلب الأول:- سرد المواد المتفقة عليها .

المطلب الثاني: بيان وجهة الموافقة .

المبحث الثاني:- المواد المختلفة عليها وفيه مطلبان:-

المطلب الأول: سرد المواد.

المطلب الثاني:- بيان وجهة المخالفة .

المبحث الأول: المواد المتفق عليها وفيه مطلبان:-

المطلب الأول: سرد المواد المتفقة عليها.

في البداية المواد القانونية المتعلقة بالقتل في قانون العقوبات الصومالي هي : إحدي عشر مادة .

أما المواد المتفقة عليها بين التشريع الجنائي الإسلامي وقانون العقوبات الصومالي هي خمسة وهي كالتالي :

كل من ارتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام. المادة (٤٣٤).

قتل الأبناء دفاعا عن الشرف: المادة (٤٣٥).

١ كل من تسبب في وفاة الطفل بعد ولادتة مباشرة أو جنين أثناء ولادته دفاعا عن الشرف الشخصي أو شرف أحد أصوله أو فروعه يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

٢ – يعاقب بذات العقوبة كل من حرض على اتكاب هذه الجريمة

التسبب في موت شخص برضائه: المادة: (٤٣٦).

١ كل من تسبب في وفاة شخص برضاه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة.

٢ – يعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة:

أ– ضد شخص لم يبلغ الثامن عشر من عمره.

ب– ضد شخص معتوه.

ج– ضد شخص تحصل الجاني على رضاه بالعنف أو التهديد أو الإيحاء أوالتحايل[1].

المادة (٤٤١):

١) قانون العقوبات لجمهورية الصومال الديمقراطية ، سنة ١٩٧٠ م طبعة مؤسسة الحلبي .

كل من تسبب فى وفاة آخر بارتكابه فعلا من الأفعال المشار إليها فى المادتين ٤٣٩ و٤٤٠ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

المادة : ٤٤٥

١ ـــ كل من تسبب فى موت آخر بإهماله الناشئ عن خطئه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتجاوز خمس سنوات.

تطبق احكام المادة ٤٤ في حالة وفاة أكثر من شخص أووفاة شخص وإصابة شخص أو أكثر على ألا تتجاوز العقوبة في مجموعها اثنتي عشرة سنة.

المادة : (٤٤٢) القتل أو الإصابة بواسطة أحد الوالدين :

١- إذا ما ارتكب أحد الوالدين إحدى الجرائم المشار إليها فى المواد: ٤٣٨، ٤٣٦، ٤٣٤، فتعدل العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كالآتى:

أ- تخفض عقوبة الإعدام إلى السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات ولا تزيد على خمس عشرة السنة.

ب- تخفض عقوبة السجن مابين النصف والثلث.

هذه المادة تحكم علي الوالد بالتعزير إذا قتل ولده، وهي توافق الشريعة الإسلامية في هذه المادة[1].

١) قانون العقوبات لجمهورية الصومال الديمقراطية.

المطلب الثاني: بيان وجهة الموافقة:

ويتكلم الباحث في هذا المطلب عن بيان وجهة الموافقة بين هذه المواد وبين التشريع الجنائي الإسلامي:

أولا : وهي: كل من ارتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام. المادة (٤٣٤).

مقارنة المادة بالشريعة الإسلامية:

ويلاحظ أن المادة أصدرت حكما عاما بأن من ارتكب هذه الجريمة أن عقوبته القتل دون تفرقة بين القتل العمد، وشبه العمد، والخطأ، وكذلك بين من صدر منه القتل وغيره، وكذلك الحالات والملابسات التي وقع فيها القتل.

ولكن بالرجوع إلى المواد الأخرى من القانون نجد أن المقصود من جريمة القتل ههنا هو ما عدا ما جاء في الاستثناءات وهو القتل العمد المحض.

وبعد معرفة المقصود من القتل في المادة يتبين أن ما ورد فيها من حيث العموم والجملة هو الأصل والأساس من عقوبة القتل لقوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى ...﴾[1]، وهو موافق لحديث النبي صلي الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة"[2].

وعلي هذا فالمادة موافقة للتشريع الجنائي الإسلامي.

---

١) سورة البقرة، الأية: ١٧٨

٢) أخرجه البخاري ، كتاب الديات ، باب قوله : أن النفس بالنفس ،رقم الحديث ٦٨٧٨ ، ومسلم ، كتاب القسامة ، باب ما يباح به دم المسلم ،رقم الحديث ١٦٧٦ .

ثانيا: قتل الأبناء دفاعا عن الشرف: المادة: (٤٣٥).

نص المادة:

١ كل من تسبب في وفاة الطفل بعد ولادتة مباشرة أو جنين أثناء ولادته دفاعا عن الشرف الشخصي أو شرف أحد أصوله أو فروعه يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

٢ – يعاقب بذات العقوبة كل من حرض على اتكاب هذه الجريمة.

مقارنة المادة بالشرية الإسلامية :

ويلاحظ أن المادة صدرت بلفظ كل وهو من ألفاظ العموم، مما يدل على أن هذه العقوبة الواردة فيها تشتمل جميع من تسبب في وفاة الطفل كان والدا سواء أم **غيره.**، ولكن بالرجوع إلى المواد الأخرى،مثل مادة رقم : ٤٣٤ (**كل منارتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام**)، وكذالك المادة : ٤٣٦(**يعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة ضد شخص لم يبلغ الثامن عشر من عمره**) يتبين أن المقصود هنا بالقاتل هو أحد الوالدين كالأب مثلا أو الجد وإن علا، والأم أو الجدة وإن علت، لأن هذه الصفة تعد مانعة من القصاص، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل الوالد بولده)، ويؤكد ذلك عنوان المادة: قتل الأبناء دفاعا عن الشرف.

وبعد تحديد القاتل في هذه المادة، ينظر الباحث في الحكم الوارد فيها من حيث الموافقة والمخالفة للشريعة الإسلامية فيقول :

لم توجب المادة عقوبة الإعدام على الجاني في هذه الحالة، وذلك لكونه أحد أصول المجني عليه، وهذا طبعا موافق للشريعة الإسلامية، حيث قد أجمع الفقهاء على أن الوالد لا يقتل بولده[1].

---

١) نظام العقوبات في الصومال ، صفية محمد محمود ، ص٥٣

وأما فرض عقوبة السجن للمدة المذكورة فيمكن تخريجه على أن ذلك من باب التعزير، وسد الذريعة لئلا يتخذ مثل هذا النوع من القتل ذريعة إلى انتشار هذه الظاهرة بحيث يعتدى على الأبناء بإزهاق أرواحهم لأتفه الأسباب.

ثالثا: التسبب في موت شخص برضائه: المادة: (٤٣٦).

نص المادة:

١- كل من تسبب في وفاة شخص برضاه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة.

٢- يعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة:

أ- ضد شخص لم يبلغ الثامن عشر من عمره.

ب- ضد شخص معتوه.

ج- ّ ضد شخص تحصل الجاني على رضاه بالعنف أو التهديد أو الإيحاء أوالتحايل .

مقارنة المادة بالشريعة الإسلامية:

تناولت هذه المادة في طيها بندين اثنين البند الأول: فيمن قتل برضاه وكان هذا الرضا معتبرا في القانون. والبند الثاني على العكس من ذلك أي فيمن قتل برضاه إلا أن رضاه غير معتبر لصغر سنه، وإما لسفهه وفقدان عقله، وإما لأن الرضا جاء نتيجة ظروف معينة كالتهديد أو العنف أو الإيحاء أو غير ذلك[1].

والعقوبة التي حددها قانون العقوبات الجنائية في البند الأول هي السجن على كل من ارتكب مثل هذه الجريمة وإن كان هناك تفاوت في مدة السجن بين أن يكون الجاني أحد أصول المقتول (الوالدين) وبين أن يكون غير ذلك، ولم تقل بالقصاص في هذه الحالة، وبذلك تعتبر هذه العقوبة مخالفة لما حددته الشريعة الإسلامية من أن عقوبة القاتل المتعمد القصاص إذا لم يكن أحد أصول المقتول، أو الدية عند الانتقال إليها.

---

١) روضة الطالبين وعمدة المتقين ، النووي ، المكتبة الإسلامية ، ط ٢ ١٩٩١م،١٣٧/٩.

ولكن هناك إشكالا وهو أن هذه الجريمة جاءت نتيجة لرضا المقتول فهل يمكن اعتبار ذلك شبهة مسقطة لعقوبة القصاص أو أن الرضا في هذا المجال غير معتبر بل هو ملغى في نظر الشارع؟

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن القتل في هذه الحال لا يعتبر انتحارا، لكن لا يجب به القصاص، وتجب الدية في مال القاتل، هذا هو المذهب عند الحنفية ماعدا زفر، وإليه ذهب بعض الشافعية ووصفه بأنه أظهر الأقوال[1].

القول الثاني :

أن القتل في هذه الحال قتل عمد، ويجب فيه القصاص وهذا قول عند المالكية، وإليه ذهب زفر من الحنفية وبعض من الشافعية[2].

القول الثالث: أن القتل في هذه الحال له حكم الانتحار، فلا قصاص على من قتله ولادية وهو رواية عند الحنفية، والأظهر عند الشافعية،وهذا مذهب الحنابلة ورواية راجحة في مذهب مالك[3].

وإعتماد القول الثالث في هذا المقام أنسب لعدم الحكم على القانون بمخالفة الشريعة، وذلك لإسقاطه القصاص والدية معا عن الجاني، وتبقى مسألة التعزير، فتكون العقوبة المذكورة في القانون من باب التعزير لاستتباب الأمن والاستقرار والمحافظة على حرمة النفوس، وبذلك لا تكون المادة مخالفة للشريعة الإسلامية.

وتحددت العقوبة في البند الثاني من المادة بالإعدام أي قتل الجاني، إلا أن هذه العقوبة أيضا خاصة بالقاتل الذي لا يكون أصلا للمقتول، فإن كان من أحد الأصول فإنه ينتقل من الإعدام إلى السجن حسبما تقدم تفصيله، وبذلك تكون العقوبة الواردة في

---

١) روضة الطالبين وعمدة المتقين ، النووي ، المكتبة الإسلامية ، ط ٢ ١٩٩١م،١٣٧/٩.

٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الكاساني ،١٨٠/٧.

٣) الأنصاف في معرفة الراجح من المرجوح ، المرداني ، دار إحياء الترلث العربي ، ٤/ ٤٥٥

هذا البند مناسبة وموافقة للشريعة الإسلامية من حيث الأصل تحديد كل ما يتعلق بالقاتل في هذه الحالة.

وأما سجن القاتل الذي هو أصل للمقتول فهذا من باب التعزير، وأمر ذلك موكول إلى ولي الأمر والسلطان، فلا يكون في ذلك مخالفة للشريعة.

ثالثا: المادة (٤٤١)

نص المادة: كل من تسبب فى وفاة آخر بارتكابه فعلا من الأفعال المشار إليها فى المادتين ٤٣٩ و٤٤٠ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

مقارنة المادة بالشريعة الإسلامية :

بالنظر إلى هذه المادة والمادتين المشار إليهما يمكن القول بأن نوع القتل ههنا هو الخطأ أو شبه العمد عند من يقول به، وذلك لأن المادة نصت على التعدي بالضرب، يعني لم يكن القصد من الضرب قتل المضروب، وهذا طبعا مشروط بألا يكون هذا الضرب بشيء يقتل مثله غالبا كآلة مثقلة من حجر أو عصا أو غير ذلك، فإن كان ثمت فيكون الحكم قتلا عمدا عند الجمهور، وشبه عمد عند الحنفية على ما سبق بيانه.

وإنما كان هذا القتل خطأ لأن الضارب لم يكن يقصد بهذا الضرب قتل المضروب، غاية ما في الأمر أنه قصد إيقاع الضرب بغير حق، وقد بينت المادة أن عقوبة هذا المتعدي الذي أدى ضربه إلى وفاة المضروب هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة[1]..

وبالنظر إلى الاستثناءات الواردة على المادة فيمكن القول بأن الجاني أو المتعدي بالضرب إما أن يكون أحد أقرباء المجني عليه أو لا يكون كذلك.

---

١) الأنصاف في معرفة الراجح من المرجوح ، المرداوي ، دار إحياء الترلث العربي ، ٤/ ٤٥٥

فإن كان أحد أقرباء المجني عليه، فإما أن يكون التعدي ابتداء وإما أن يكون نتيجة ظروف وملابسات، كأن يجد بنته أو زوجه أو أخته في حالة ارتكاب معصية كبيرة كالزنا مثلا.

فإن القانون لم يفرق في هذه الحالة بين القريب وغيره،فإن كان التعدي ابتداء بلا سبب فتطبق ذات العقوبة عليه.

وأما إن كان التعدي بسبب ظروف وملابسات؛ فإنه لا عقوبة على الجاني في هذه الحالة حسب نص القانون.

وأما إذا لم يكن المتعدي أحد أقرباء المجني عليه، فإما أن يكون التعدي ابتداء، وإما أن يكون نتيجة ظروف وملابسات كأن يجد المجني عليه يرتكب الفاحشة مع أحد قريباته من بنت أو أخت أو زوج، فإن كان الثاني فإن عقوبته تخفف فتتراوح ما بين السنتين إلى ثمان سنوات، أما إن كان الأول وهو التعدي ابتداء فتطبق عليه العقوبة الواردة في المادة.

وبعد التحليل والاطلاع على الاستثناءات الواردة على المادة، ومعرفة نوعية القتل التي هي القتل الخطأ أو شبه العمد فإن نوع القتل في المادة بالنسبة للشريعة لا تفرق بين القريب وغيره في هذه الحالة بل تسوي بينهما وتكون عقوبته هي المطالبة بالدية إضافة إلى تحرير الرقبة أو صيام شهرين متتابعين وعليه فيمكن القول بأن الاستثناء الوارد في المواد الأخرى من القانون لا أساس لها في نظر الشارع، إلا أن تكون العقوبة الواردة من باب التعزير وذلك باب واسع متروك لنظر الإمام واجتهاده، ولكن التعزير لا يقوم مقام الحد أو الدية والكفارة وإنما يضاف إليها[1].

---

١) نظام العقوبات في الصومال ، صفية محمد محمود ، ص٦٢

المادة : ٤٤٥

نص المادة :

١- كل من تسبب فى موت آخر بإهماله الناشئ عن خطئه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتجاوز خمس سنوات.

تطبق احكام المادة ٤٤ في حالة وفاة أكثر من شخص أووفاة شخص وإصابة شخص أو أكثر على ألا تتجاوز العقوبة في مجموعها اثنتي عشرة سنة[١].

مقارنة المادة بالشريعة الإسلامية:

بين نص المادة الواردة في المادة ٤٤٥ أن كل من تسبب في موت آخر بإهماله الناشيء عن خطئه وعدم اهتمامه أو أخذه الحذر والحيطة الذي نشأ عن خطئه هي السجن مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتجاوز خمس سنوات، وذلك حسب شناعة الفعل، وحسب حال القاتل في نظر القاضي. فيحتمل نص هذه المادة من القانون الصور التالية للتسبب في القتل بالإهمال:

أولا: أن يكون المتسبب قد أحدث في المكان العام شيئا يؤدي إلى قتل الناس، كحفر البئر في الطريق العام من غير وضع إشارة أو حائط عليها فيقع فيها أحد المارين فيموت.

ثانيا: أن يركب أو يضع شيئا حادا أو ثقيلا في مكان عال بدون إحكام فيقع على أحد فيقتله.

ثالثا: أن يرى شخصا غير راشد أو غير قادر على إنقاذ نفسه مقبلا على هلاكه وهو قادرعلي إنقاده أوصرفه فلم يفعل، كما لورأي صغيرا مقبلا علي النار أو أعمى مقبلا على حفرة عميقة أو شارع عام، أو رأى غريقا يستغيث أو غير ذلك وهو قادر على الإنقاذ فلم يفعل، فهذا نوع من الإهمال.

---

١) نظام العقوبات في الصومال ، صفية محمد محمود ، ص٦٢

ويلاحظ في الصورة الأولى والثانية أن القتل هنا بالتسبب بالفعل حيث إن هذا الشخص بإهماله وعدم أخذه الحذر والاحتياط تسبب في القتل، وهذا ولا شك أنه قتل شبه عمد عند من يقول به، أو عمد عندمن لا يرى شبه عمد، ويسمى القتل بالتسبب، وأما في الصورة الثالثة، فإن نسبة القتل إلى الشخص فيها مبنية على مسألة مشهورة عند العلماء وهي: هل الترك يعتبر فعلا بحيث يؤاخذ به التارك، أو لا يعتبر فعلا فلا يؤاخذ؟

والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة، وأما دلالة الكتاب على أن الترك فعل ففى آيات من القرآن العظيم كقوله تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ﴾[1].

فسمى الله جل وعلا عدم نهى الربانيين والأحبار لهم صنعا فدل علي أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل بدليل تسمية الله له صنعا.

وأما دلالة السنة: ففى أحاديث كقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده[2].

فسمى ترك الأذى إسلاما وهو يدا علي الترك فعل.

فقد اتفق العلماء على أن التارك لغيره حتى يهلك وهو قادر على إنقاذه أنه آثم بهذا الترك، ولكن هل يجب عليه الضمان؟ فهذا الذي وقع في الخلاف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قال الحنفية والشافعية: لا يجب الضمان على من ترك أو منع الطعام للمحتاج حتى مات[3].

القول الثاني: ذهب المالكية إلى وجوب الضمان على من ترك المضطر القابل على الهلاك، فاتفقوا على أن الضمان يكون بالدية إذا لم يقصد بالامتناع القتل، أما إذا

---

١) سورة المائدة، الأية: ٦٣

٢) صحيح البحاري ، البخاري ، رقم الحديث ١٠.

٣) مغني المحتاج ، الشربيني ، ٣٥٤/٥

قصد بالامتناع قتل الطرف الآخر فلهم في ذلك قولان: الأول: يكون الضمان القصاص، والثاني: يكون الضمان الدية[1].

القول الثالث: للحنابلة في وجوب الضمان على شخص يمكنه إنجاء غيره من هلكة فلم يفعل وجهان:

الوجه الأول: لا يضمنه إذا لم يسأل العون كما لو لم يعلم بحاله.

الوجه الثاني: إذا سأل و لم يفعل يضمن[2].

وبعد كل هذا لم يفرق النص بين أن يكون هذا المتسبب والدا أو غيره، وهذا شيء طيب في حالة كما هو وارد في بعض الصور، خاصة في الصورة الثالثة التي ذكرناها،اعتبرنا العقوبة هنا مجرد تعزير في حالة أن الترك لم يعتبر فعلا وهومرجوح، فتكون العقوبة الواردة في نص المادة تعزيرية، وهذا مناسب لحال أولئك الذين يمتنعون عن التعاون والمساعدة في حال استطاعتهم مما يعني عدم اهتمامهم بإخوانهم وهذا يتناقض مع مبدأ التضامن والتكامل الاجتماعي المطلوب في المجتمع المسلم فيؤدي إلى التباغض وعدم الاستقرار والثقة بين الأفر اد مما يسبب بلبلة في نظام فيكون لزاما على ولي الأمر والقاضي أن يضعوا عقوبة تناسب حال هذا الصنف من،الدولة وأمنها الناس. وأما إذا اعتبرنا الترك فعلا كما هو الراجح فهذا يكونقتلا خطأ أو شبه عمدكما هو بين في الصور الثلاثة التي تقدم ذكرها؛ فإن حكم المادة بهذا الاعتبار يعد قاصرا عن بيان ما جاء في الشريعة الإسلامية من أن القتل الخطأ وشبه العمد عقوبته دية مسلمة إلى أهل المقتول وتحرير رقبة أو الصيام في حال عدم وجود الرقبة بالتفصيل الذي تقدم غير مرة.

---

١) حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير ، محمد الدسوقي ، ١١٢/٢

٢) الفروع ، ابن المفلح ، مؤسسة الرسالة ، ط ١ ٢٠٠٣م ٤٣٢/٩.

المبحث الثاني: المواد المختلفة عليها وفيه مطلبان:

المطلب الأول: سرد المواد.

هناك مادة واحدة تخالف التشريع الجنائي الإسلامي صراحة وهي هذه المادة:

المادة ٤٤٣: القتل أو الإصابة دفاعا عن النفس.

١- كل من فاجأ زوجه أو إحدى بناته أ وأخواته فى حالة زنا فقتل فى ثورة غضب جامحة زوجه أو بنته أو أخته دفاعا عن شرفه وشرف الأسرة.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. .

وتسرى العقوبة ذاتها على كل من تسبب وهو فى نفس الظروف فى موت الطرف الآخر الذى يفاجئه أثناء ارتكابه الزنا من زوجه أو بنته أو أخته.

٢- إذا تسبب الجاني وهو فى ذات الظروف في إصابة أحد من الأشخاص المذ كورين آنفا فتخفض العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٤٤٠ بوافع الثلث

فإذا حدثت الوفاة نتيجة الإصابة فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز ثمانى سنوات.

٣ - لا عقاب على الشخص الذى ارتكب ضد الأشخاص المذ كورين آنفا الفعل المشاراليه في المادة ٤٣٩ وكان واقعا تحت نفس الظروف[1].

١) قانون العقوبات لجمهورية الصومال الديمقراطية .

المطلب الثاني: بيان وجهة المخالفة .

نص المادة :

المادة (٤٤٣): القتل أو الإصابة دفاعا عن النفس :

كل من فاجأ زوجه أو إحدى بناته أ وأخواته فى حالة زنا فقتل فى ثورة غضب جامحة زوجه أو بنته أو أخته دفاعا عن شرفه وشرف الأسرة.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. .

وتسرى العقوبة ذاتها على كل من تسبب وهو فى نفس الظروف فى موت الطرف الآخر الذى يفاجئه أثناء ارتكابه الزنا من زوجه أو بنته أو أخته.

٢- إذا تسبب الجاني وهو فى ذات الظروف في إصابة أحد من الأشخاص المذ كورين آنفا فتخفض العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٤٤٠ بوافع الثلث

فإذا حدثت الوفاة نتيجة الإصابة فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز ثمانى سنوات.

٣ - لا عقاب على الشخص الذى ارتكب ضد الأشخاص المذ كورين آنفا الفعل المشاراليه في المادة (٤٣٩) وكان واقعا تحت نفس الظروف.

مقارنة المادة بالشريعة بالإسلامية :

بالنظر إلى نص هذه المادة نجد أن المجني عليه (المقتول) متلبس بارتكاب الفاحشة، سواء كان قريبا أم غيره، وإنما قسمت المادة القتل إلى قسمين: الأول: أن يعتدي الجاني على المجني عليه بقتله مباشرة .

الثاني: أن يعتدي الجاني على المجني عليه بالضرب ويؤدي هذا الضرب إلى وفاته حالا أو لاحقا[1].

---

١) قانون العقوبات لجمهورية الصومال الديمقراطية .

فالعقوبة الواردة على الجاني في القسم الأول، وهو أن يعتدي الجاني على المجني عليه بالقتل مباشرة هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر.

وبإمعان النظر نجد أن نوع القتل في هذه الحالة حسب نظر الشارع هو القتل العمد العدوان، وذلك لإقبال الجاني على ارتكاب الجريمة بغض النظر عن السبب الداعي إليه.

والعقوبة الواردة على الجاني في القسم الثاني، وهو أن يعتدي الجاني على المجني عليه بالضرب أو الإصابة فتؤدي إلى وفاته هي السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز ثمان سنوات.

وبتدقيق النظر أيضا نجد أن نوع القتل حسب نظر الفقه الإسلامي هو القتل الخطأ أو شبه العمد عند من يقول به، وعليه فيعامل الجاني على هذا الأساس.

لقد تقدم أن نوع القتل في القسم الأول هو العمد العدوان، إلا أن المادة جعلت عقوبته السجن فقط من غير تفريق بين أن يكون القاتل أصلا للمقتول أو لا، وبذلك تكون المادة قد خالفت الشريعة من وجهين:

الأول: عدم إيجاب عقوبة القتل العمد العدوان على القاتل.

الثاني: عدم التفريق بين أن يكون القاتل أصلا للمقتول أو لا.

وقد تقدم غير مرة أن عقوبة القتل العمد العدوان في الشريعة الإسلامية هي القصاص أو بدله وهو الدية أو عفو أهل المجني عليه إلا أن يكون القاتل أصلا للمقتول فيسقط القصاص في هذه الحالة، وبذلك نجد أن المادة مخالفة لحكم الشريعة الإسلامية[1].

---

١) قانون العقوبات لجمهورية الصومال الديمقراطية .

الخاتـــمـــة:

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي ءاله وصحبه وسلم أجمعين .

وفي نهاية البحث يطيب للباحث أن يسجل أهم نتائج البحث، والتوصيات .

نتائج البحث:

وبعد هذه الرحلة العلمية التي تناولت في طيها دراسة وتحيل جريمة القتل وعقوباتها في نظام قانون العقوبات الجنائية لجمهورية الصومال الديموقراطية ومقارنة تلك العقوبات بالشريعة الإسلامية، وما تخلل ذلك من دراسة تاريخية لدولة الصومال فقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج فيما يأتي:

أولا: على الرغم من كون الإسلام هو الدين الرسمي لجمهورية الصومال إلا أن نظام العقوقات الجنائية لم يكن مصدره الشريعة الإسلامية، وإنما أخذ من القانون الوضعي، ولذلك لم يرد فيه لفظ القصاص ولا الحد، وإنما ورد فيه لفظ الإعدام والعقاب بالسجن والغرامة المالية.

ثانيا: أن نظام العقوبات الجنائية لم يتعرض لتعريف القتل ولكنه قسم القتل إلى عمد وخطأ، فجعل القتل العمد هو ارتكاب القتل بشكل مباشر قاصد إيقاع القتل، وجعل القتل الخطأ ما عدا ذلك.

ثالثا: أن القانون جعل عقوبة من ارتكب القتل نظريا هي الإعدام، إلا أنه عند التطبيق ضيق دائرة الإعدام فحصره في حالات قليلة محددة وهي القتل العمد العدوان الخالي من الشبهة، والذي ارتكب ضد شخص قتل بغير رضاه، أو برضاه ولكن رضا مثله غير معتبر في القانون لصغره أو سفهه أو جنونه، أو أن رضاه جاء نتيجة الإكراه والاحتيال والخداع.

رابعا: خلا القانون مطلقا عن ذكر القصاص والحد، وسلطان ولي الدم، والدية والكفارة وغير ذلك، وإنما ذكر الإعدام، والعقوبات بالسجن أو الغرامة المالية أو هما معا.

خامسا: بلغ عدد المواد التي تناول الباحث بالدراسة في جريمة القتل وافق جزء منها الشريعة وخالف آخر ستا، كماوجدت مادة واحدة منها خالفت الشريعة مطلقا.

التوصيات :

١- يوجه الباحث النداء إلى الباحثين من أبناء دولة الصومال المتخصصين في مجال العلوم الإسلامية والقضاءوتوصيهم بضرورة الاهتمام بما تبقى من مواد القانون، وتناولها بالبحث والتحليل .

٢- اقتراح البديل الشرعي للمواد المخالفة للشريعة بغية الوصول إلى إيجاد قانون للعقوبات الجنائية في الدولة يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ويحفظ الأرواح والحقوق، والأموال، والأعراض يكون مستمده من الشريعة الإسلامي.

٣- ويوجه الباحث إيضا نداء الي الذين يشرعون القوانين في الصومال أن يشرعوا للناس ما يوافق دينهم الإسلامي وأن يجعلوا الشريعة مصدر هذه القوانين نظريا وتطبيقيا.

فهرس المصادر والمراجع:

القرآن الكريم

١) الأحكام السلطانية ،للماوردي، دار الحديث، مصر.

٢) الأشباه والنظائر، للسيوطي، دار الكتب العلمية ، ط ١ ١٩٩٠م.

٣) أضواء علي تاريخ الصومال – شريف محمد العيدروس، والسياسات الثقافية في الصومال الكبير – حسن مكي – المركز الاسلامي الافريقي . الطبعة الاولي، ١٩٩٠ م.

٤) الأنصاف في معرفة الراجح من المرجوح ، المرداني ، دار إحياء الترلث العربي، بيروت.

٥) البخاري ، كتاب الديات ، باب دية الجنين ،رقم الحيث:٦٩١٠.

٦) البخاري، كتاب الديات، باب قوله: أن النفس بالنفس، رقم الحديث ٦٨٧٨.

٧) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر الكاساني ، دار الكتب العلمية ، ط ٢ ١٩٨٧م.

٨) تاريخ الصومال – عبد الرحمن باديو . الجزء الأول . مكتبة دار الحديث.

٩) التشريع الجنائي الأسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادرعودة، دار الكاتب العربي بيروت.

١٠) التعريفات، للجرحاني، دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٨٣م.

١١) الجريمة أحكامها العامة في الأتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، عبدالفتاح الحضر، طبعة معهد الإدارة العامة الرياض.

١٢) الدر المختارابن عابدين، دار الفكر، ط٢، ١٩٩٢م.

١٣) روضة الطالبين وعمدة المتقين ، النووي ، المكتبة الإسلامية ، ط ٢ ١٩٩١م.

١٤) سنن أبو داود، كتاب الديات ، باب : في دية الخطأ شبه العمد ، رقم الحديث:٤٥٨٨.
١٥) الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي، دار الفكر، بيروت.
١٦) صحيح : سنن الدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيرها، ٢٧٤٩
١٧) صحيح ابن ماجه ، كتاب الديات ، باب : القاتل لا يرث، رقم الحديث ٢٦٤٦
١٨) الصومال رأي العين عصام عبداللطيف الفليح ط١ الكويت. ٢٠١٥م.
١٩) علم أصول القانون، السنهوري ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، ط١ ، ١٣٥٤هـ.
٢٠) العين ، الخليل الفراهيد ، مؤسسة دار الهجرة.
٢١) الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر، بيروت.
٢٢) الفقه الجنائي الإسلامي، (الجريمة)، محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، ط١، ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٧م.
٢٣) قاموس المحيط ، فيروزآبادي، ،ط٨ ٢٠٠٥م.
٢٤) قانون العقوبات ، مأمون سلامة، دار الفكر العربي.
٢٥) قانون العقوبات لجمهورية الصومال الديمقراطية ، سنة ١٩٧٠ م طبعة مؤسسة الحلبي .
٢٦) قوانين الصومال من الداخل – علي شيخ أحمد . بحث نشر في موقع مركزمقدشوا للدراسات والبحوث بتاريخ ١١ – يونيو – ٢٠١٦ .
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://mogadishucenter.com/2016/03/
٢٧) قوانين الصومال من الداخل ، علي شيخ أحمد ، بحث نشر في موقع مركزمقدشوا للدراسات والبحوث بتاريخ ١١ – يونيو – ٢٠١٦ .

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://mogadishucenter.com/2016/03

٢٨) القوانين الفقهية، محمد منتصر الكناني ، الجامعة الإسلامية ط٢، ١٩٧٠م.

٢٩) كشاف القناع، منصور البهوتي ، دار الكتب العلمية، بيروت.

٣٠) الكليات، أيوب الكفوي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

٣١) لسان العرب ، ابن منظور ، نشر أدب الحوزة .

٣٢) المبادئ العامة للتشريع الجنائي الإسلامي، رائف محمد النعيم دارجهينة للنشر والتوزيع، الأردن، ط١، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٥م.

٣٣) مختار الصحاح ، زين الدين الحنفي الرازي ، المكتبة العصرية ، ط ٥ ١٩٩٩م.

٣٤) المدخل إلي القانون ، محمد حسين ، ط١ ، ٢٠١٠م منشورات الحلبي الحقوقية.

٣٥) مسلم: كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، رقم الحديث: ١٦٧٦.

٣٦) معجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة(إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وآخرون)، دار الدعوة.

٣٧) معجم مقاييس اللغة ، الرازي ، دار الفكر، بيروت.

٣٨) مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني ، دار الكتب العلمية ، ط ١ ١٩٩٤م.

٣٩) المغني، إبن قدامة، مكتبة القاهرة، الأزهر، مصر.

٤٠) المفردات في غريب القرءان، راغب الأصفهاني، دار القلم، دمشق.

٤١) منار السبيل في شرح الدليل على مذهب أحمد، للشيخ إبراهيم بن ضويانط دمشق.

٤٢) النظررية العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م، ياسين عمر، بيروت.

فهرس الموضوعات:

الموضوع **الصفحة**

البسملة..... أ

الاستهلال .....ب

إهـــداء..... ج

شكر وتقدير .....د

المقدمة: ١

أساسيات البحث: ٢

اسباب إختيار الموضوع:- ٢

مشكلة البحث..... ٢

أهمية البحث: ٣

أهداف البحث:..... ٣

أسئلة البحث:..... ٣

الدراسات السابقة: ٤

هيكلة البحث:-..... ٤

الفصل الاول:- نظرة عامة عن الصومال وفيه مبحثان :- ٦

المبحث الأول: تعريف موجز للصومال وفيه مطلبان :- ٧

المطلب الأول: الإسم والموقع الجغرافي..... ٧

المطلب الثاني: التطور التاريخي لبناء الدولة الصومالية: ٩
المبحث الثاني: نبذة عن التشريعات الجنائية في الصومال وفيه مطلبان: ١٠
المطلب الأول: الشريعة الإسلامية: ١١
المطلب الثاني: قانون العشائري. ١٣
المطلب الثالث: قانون العقوبات الصومالي. ١٤
الفصل الثاني: بيان معاني مصطلحات البحث وفيه مبحثان: ١٥
المبحث الأول: تعريق القانون ومفهوم قانون العقوبات وفيه مطلبان: ١٦
المطلب الأول: تعريف القانون لغة: ١٦
المطلب الثاني: مفهوم قانون العقوبات الصومالي. ١٧
المطلب الثالث: مفهوم التشريع الجنائي الإسلامي : ١٨
المبحث الثاني: مفهوم الجريمة والقتل وفيه مطلبان:- ١٩
المطلب الثاني: تعريف القتل لغة وإصطلاحا. ٢٢
الفصل الثالث: أنواع القتل وحكم القتل وعقوبته وفيه مبحثان :- ٢٣
المبحث الأول: انواع القتل وفيه ثلاثة مطالث :- ٢٧
المطلب الأول: القتل العمد. ٢٧
المطلب الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته: ٣٧
المطلب الثالث: القتل الخطأ وعقوبته: ٤١
المبحث الثاني: حكم القتل وعقوبته وفيه مطلبان: ٤٤

المطلب الأول: حكم القتل وعقوبته في التشريع الجنائي الاسلامي. ٤٤
المطلب الثاني: حكم القتل وعقوبته في قانون العقوبات الصومالي..... ٤٨
الفصل الرابع: المقارنة بين التشريع الجنائي الاسلامي وقانون العقوبات ٥٠
المبحث الأول: المواد المتفق عليها وفيه مطلبان..... ٥١
المطلب الأول: سرد المواد المتفقة عليها. ٥١
المطلب الثاني: بيان وجهة الموافقة: ٥٣
المبحث الثاني: المواد المختلفة عليها وفيه مطلبان ٦٢
المطلب الأول: سرد المواد. ٦٢
المطلب الثاني: بيان وجهة المخالفة ٦٣
الخاتـــمـــة: ٦٥
فهرس المصادر والمراجع: ٦٧
فهرس الموضوعات: ٧٠